



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 jourmada I 1428 – 15 juin 2007

150^{ème} année

N° 48

Sommaire

Lois

- Loi n° 2007-38 du 11 juin 2007**, portant approbation d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne..... 1996
- Loi n° 2007-39 du 11 juin 2007**, portant approbation de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon en date du 12 mars 2007 et de l'accord de prêt conclu le 12 mars 2007 à Tunis, relatifs à la contribution au financement du projet des équipements audio-visuels de la nouvelle maison de la télévision tunisienne. 1996

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 35-2007 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne 1997

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

- Maintien en activité dans le secteur public 2000

Premier Ministère

- Nomination de conseillers à la cour des comptes 2000

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Décret n° 2007-1379 du 13 juin 2007**, portant dissolution du conseil communal de la commune de la Goulette du gouvernorat de Tunis. 2000
- Décret n° 2007-1380 du 13 juin 2007**, portant nomination d'une délégation spéciale à la commune de La Goulette du gouvernorat de Tunis. 2000

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2007-1381 du 11 juin 2007, portant ratification d'un protocole visant à modifier la convention relative à l'organisation hydrographique internationale..... 2001
- Décret n° 2007-1382 du 11 juin 2007, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit. 2001

Ministère de la Défense Nationale

- Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur militaire 2001

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

- Nomination d'un directeur général 2001
- Nomination d'un sous-directeur 2002

Ministère des Finances

- Maintien en activité dans le secteur public 2002
- Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2007, relatif à la nomenclature des produits monopolisés. 2002

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

- Décret n° 2007-1390 du 11 juin 2007, portant approbation des statuts-type des sociétés mutuelles centrales de services agricoles. 2004
- Décret n° 2007-1391 du 11 juin 2007, portant approbation des statuts-type des sociétés mutuelles de base de services agricoles..... 2029
- Décret n° 2007-1392 du 11 juin 2007, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eaux souterraines du bassin d'eau d'El Balaoum de Kalaa Kébira du gouvernorat de Sousse..... 2054
- Nomination d'un directeur général 2054
- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juin 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des laboratoires spécialisés dans l'analyse du lait frais pour vérifier sa conformité aux normes tunisiennes en vigueur dans ce domaine. 2054

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

- Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 juin 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à l'audit énergétique sur plan dans les secteurs résidentiel et tertiaire..... 2055

Ministère du Transport

- Arrêté du ministre du transport du 11 juin 2007, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'analyste au ministère du transport 2066

Ministère des Technologies de la Communication

- Décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007, modifiant le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003. 2066

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

- Attribution du prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2006 2067

Ministère de l'Education et de la Formation

- Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre des finances du 11 juin 2007, fixant les rétributions scolaires aux établissements scolaires composant l'école internationale de Tunis..... 2067
- Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juin 2007, fixant les conseils consultatifs pour l'éducation et la formation et leurs sièges. 2068

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Maintien en activité dans le secteur public	2069
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 11 juin 2007, fixant le montant maximum des revenus annuels imposables des parents des étudiants candidats à l'obtention d'une bourse nationale ou d'un prêt universitaire en Tunisie au titre de l'année universitaire 2007-2008.	2069

lois

Loi n° 2007-38 du 11 juin 2007, portant approbation d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclue à Tunis le 21 avril 2006.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juin 2007.

Loi n° 2007-39 du 11 juin 2007, portant approbation de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon en date du 12 mars 2007 et de l'accord de prêt conclu le 12 mars 2007 à Tunis, relatifs à la contribution au financement du projet des équipements audio-visuels de la nouvelle maison de la télévision tunisienne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvés, l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon en date du 12 mars 2007 et l'accord conclu le 12 mars 2007 à Tunis, annexés à la présente loi, relatifs au prêt accordé à la République Tunisienne par la Banque Japonaise pour la coopération internationale d'un montant de quatre milliards soixante quinze millions (4.075.000.000) de yens Japonais pour la contribution au financement du projet des équipements audio-visuels de la nouvelle maison de la télévision tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juin 2007.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 35 –2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe syrienne

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 10 avril 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 11 avril 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe syrienne,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République syrienne,

Vu la convention objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet de loi examiné et à la convention objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution, les traités contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que la convention annexée au projet de loi d'approbation soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comprend des dispositions à caractère législatif ; qu'elle nécessite, par conséquent, qu'elle soit approuvée par la Chambre des députés, par une loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur

compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que les dispositions à caractère législatif contenues dans la convention objet de l'approbation ont trait à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment la convention qui lui est annexée, s'insère, eu égard à l'objet de ladite convention, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue le 21 avril 2006, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe syrienne ;

Considérant que ladite convention comprend un ensemble de dispositions relatives à l'organisation des modalités de l'entraide judiciaire en matière pénale entre les deux parties contractantes ;

Considérant que la convention comprend, à cet effet, des règles relatives, notamment, à la procédure de l'exécution des demandes d'assistance, à la remise d'objets, de dossiers ou de documents requis, à la notification des jugements en matière pénale, aux modalités de citation des témoins et des experts et de leur hébergement et à la détermination des conditions de comparution et de transport des témoins et que la convention prévoit la gratuité de cette entraide judiciaire à l'exception des frais de transport et de séjour des témoins et des experts qui seront supportés par la partie demanderesse ; qu'elle prévoit, également, l'échange d'informations concernant les législations nationales en matière pénale et le règlement des différends par la voie diplomatique ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des articles de la convention qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi approuvant ladite convention est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe syrienne, ainsi que, la convention objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 9 mai 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1377 du 11 juin 2007.

Monsieur Nouredine Ayadi, conseiller des services publics, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2007.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1378 du 11 juin 2007.

Les conseillers-adjoints à la cour des comptes ci-après désignées sont nommés conseillers à ladite cour :

- Abbes Bader,
- Houcine Bousandel,
- Nihed Maaloul.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2007-1379 du 13 juin 2007, portant dissolution du conseil communal de la commune de la Goulette du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 en ses articles 11 et 12,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 161,

Vu le décret du 10 juin 1884, portant création de la commune de la Goulette,

Vu le rapport ci-joint établissant la dégradation de l'environnement dans la zone municipale et les manquements du conseil communal dans l'exercice de ses attributions, ayant eu des répercussions négatives sur les intérêts des habitants de la municipalité.

Décète :

Article premier - Est dissout, le conseil communal de la commune de la Goulette du gouvernorat de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1380 du 13 juin 2007, portant nomination d'une délégation spéciale à la commune de La Goulette du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 en son article 12,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 161,

Vu le décret du 10 juin 1884, portant création de la commune de La Goulette,

Vu le décret n° 2007-1379 du 13 juin 2007, portant dissolution du conseil communal de la commune de La Goulette du gouvernorat de Tunis.

Décète :

Article premier - Est nommée, à la commune de La Goulette du gouvernorat de Tunis, une délégation spéciale pour l'exercice des attributions du conseil communal pendant une durée maximale d'une année à partir de la date du présent décret; sa composition est déterminée comme suit :

- Le délégué de La Goulette, Président,
- Amira Labidi, membre,
- Amor El Mensi, membre,
- Abdelkarim Jouini, membre,
- Sami Brigui, membre,
- Saïda Lassoued, membre,
- Romdhane Saidi, membre,
- Mohamed Samir Ouertetani, membre.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2007-1381 du 11 juin 2007, portant ratification d'un protocole visant à modifier la convention relative à l'organisation hydrographique internationale.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-29 du 21 mai 2007, portant approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l'organisation hydrographique internationale, adopté le 14 avril 2005 par la troisième conférence hydrographique internationale extraordinaire tenue à Monaco,

Vu le protocole visant à modifier la convention relative à l'organisation hydrographique internationale, adopté le 14 avril 2005 par la troisième conférence hydrographique internationale extraordinaire tenue à Monaco.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole visant à modifier la convention relative à l'organisation hydrographique internationale, adopté, le 14 avril 2005 par la troisième conférence hydrographique internationale extraordinaire tenue à Monaco.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1382 du 11 juin 2007, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-30 du 21 mai 2007, portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclu à Tunis le 7 septembre 2006,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclu à Tunis le 7 septembre 2006.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclu à Tunis le 7 septembre 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1383 du 11 juin 2007.

Monsieur Ali Bouraoui, est nommé professeur de l'enseignement supérieur militaire en chimie à l'Ecole Préparatoire aux Académies Militaires à Sousse à compter du 7 mars 2007.

Par décret n° 2007-1384 du 11 juin 2007.

Monsieur Hichem Chaabane, est nommé professeur de l'enseignement supérieur militaire en physique à l'Ecole Préparatoire aux Académies Militaires à Sousse, à compter du 7 mars 2007.

Par décret n° 2007-1385 du 11 juin 2007.

Monsieur Faouzi Chkir, est nommé professeur de l'enseignement supérieur militaire en électronique à l'Ecole Préparatoire aux Académies Militaires à Bizerte, à compter du 7 mars 2007.

Par décret n° 2007-1386 du 11 juin 2007.

Monsieur Mohamed Adel Kallala est nommé professeur de l'enseignement supérieur militaire en électronique à l'Académie Militaire, à compter du 7 mars 2007.

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1387 du 11 juin 2007.

Monsieur Nejib Obba, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, est chargé des fonctions de directeur général du centre de documentation nationale au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Par décret n° 2007-1388 du 11 juin 2007.

Monsieur Mohamed Lamine Chaabani, bibliothécaire ou documentaliste, est chargé des fonctions de sous-directeur de la traduction à la direction de la rédaction, de la traduction, de l'édition et de la diffusion au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

MINISTERE DES FINANCES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1389 du 11 juin 2007.

Monsieur Mohamed Haddar, conseiller des services publics au ministère des finances, est maintenu en activité pour une troisième période d'une année à compter du 1^{er} juin 2007.

Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2007, relatif à la nomenclature des produits monopolisés.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour la gestion 2007 et notamment son article premier,

Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés et notamment son article premier,

Vu le décret n° 97-2505 du 29 décembre 1997, portant modification du décret n° 96 - 631 du 15 avril 1996, fixant les tarifs et les conditions de perception de la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu au profit du fonds de solidarité nationale en vertu de l'article 14 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour la gestion 2000,

Vu les arrêtés du 24 mars 2000, du 26 avril 2000, du 17 juin 2000, du 28 septembre 2002, du 19 septembre 2003 et du 16 avril 2004 relatifs à la nomenclature des produits monopolisés.

Arrête :

Article unique. - Les prix de vente aux consommateurs de certains produits monopolisés sont modifiés à compter du 28 mai 2007, conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.

Les prix des autres produits monopolisés demeurent sans changement.

Tunis, le 26 mai 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

PRIX DE VENTE AUX CONSOMMATEURS DES PRODUITS MONOPOLISES
A COMPTER DU 28 mai 2007

DESIGNATION DES PRODUITS	N° DE LA NOMEN- CLATURE	UNITE DE VENTE	VALEUR DU PRODUIT MONOPOLISE	MAJORA- TION SPECIFIQU	CONTRIBUTION AU PROFIT DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI	PRIX DE VENTE AUX CONSOM- MATEURS EN MILLIMES
1) CIGARETTES						
Cristal FKS	144	Paquet de 20 cigarettes	540	420	40	1,000
20 Mars International	165	" " "	945	715	40	1,700
20 Mars Inter. Légères	167	" " "	945	715	40	1,700
20 Mars Int/ Menthole	168	" " "	945	715	40	1,700
Cristal Extra	173	" " "	815	545	40	1,400
Cristal Légères	175	" " "	815	545	40	1,400
Royale Menthole	185	" " "	1,340	1,090	120	2,550
Royale Longue L.S	187	" " "	1,340	1,090	120	2,550
Gauloise Blonde	192	" " "	1,640	940	120	2,700
Gauloise Blonde Légère	193	" " "	1,640	940	120	2,700
Royale Légère	194	" " "	1,340	1,090	120	2,550
Peter Stuyvesant	251	" " "	1,790	940	120	2,850
Dunhill Inter	254	" " "	1,990	940	120	3,050
Mérit F. Extra Milde	281	" " "	2,040	1,090	120	3,250
Lucky Strike filtre	283	" " "	2,040	1,090	120	3,250
Camel filtre	294	" " "	1,890	940	120	2,950
Camel light	295	" " "	1,890	940	120	2,950
Marlboro KS	299	" " "	2,040	1,090	120	3,250
Marlboro Light	300	" " "	2,040	1,090	120	3,250
Monte Carlo	329	" " "	1,200	800	100	2,100
Monte Carlo Light	330	" " "	1,200	800	100	2,100
Royale K.S. Classic	334	" " "	1,340	1,090	120	2,550
Royale K.S. Menthole	335	" " "	1,340	1,090	120	2,550
Lucky Strike Light	336	" " "	2,040	1,090	120	3,250
Mérit F. Ultra Light	337	" " "	2,040	1,090	120	3,250
2) CIGARES						
Night in Tunisia	415	Etui de 5 cigares	840	320	40	1,200
Night in Tunisia Extra		Etui de 5 cigares	1,960	500	40	2,500
Panther mignon	454	Le cigare	750	130	20	900
Café Crème	477	" "	620	110	20	750
Rillos	700	" "	610	110	30	750
3) Allumettes						
Allumettes en bois	645	Boite de 50 tiges	45	25	5	75
Allumettes en bois		Boite de 40 tiges	35	20	5	60
4) Produits Spéciaux						
Zaghloul	1523	Paquet de 250grs	3,070	250	180	3,500
5) Poudre à feu						
Poudre Noire	1000	Le Kilogramme	31,010	3,500	490	35,000
Poudre Pyroxylée	1001	Le Kilogramme	34,240	5,200	560	40,000

Les prix des autres produits monopolisés demeurent sans changement

Décret n° 2007-1390 du 11 juin 2007, portant approbation des statuts-type des sociétés mutuelles centrales de services agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code des procédures civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-82 du 3 août 2002.

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,

Vu la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce,

Vu la loi n° 96-12 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dont le dernier en date, la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005,

Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31 décembre 2004,

Vu la loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles et notamment son article 4,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvés, les statuts-type des sociétés mutuelles centrales de services agricoles annexés au présent décret.

Art.2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

STATUTS-TYPE DES SOCIÉTÉS MUTUELLES CENTRALES DE SERVICES AGRICOLES

Chapitre Premier

Disposition Générales

Article premier : **Constitution** :

1) Il est constitué entre les soussignés ayant adhéré aux présents statuts et ceux qui adhéreront ultérieurement une société mutuelle centrale de services agricoles.

2) La société mutuelle centrale de services agricoles est régie par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions qui suivent.

3) Le terme de « société mutuelle » utilisé dans les présents statuts désigne la société mutuelle centrale de services agricoles.

4) Le nombre des adhérents doit être sept personnes au moins.

Article 2 : **Dénomination – Circonscription Territoriale**

1) La société mutuelle prend la dénomination de.....

2) La circonscription territoriale de la société mutuelle comprend.....

Article 3 : **Durée**

La durée de la société mutuelle est de 99 ans.

Article 4 : - **Siège Social**

Le siège social de la société mutuelle est établi à.....Rue.....N°.....

Article 5 : Adhésion et participation à d'autres établissements:

La société mutuelle peut adhérer à toute autre société mutuelle et participer à tout établissement ayant un rapport avec l'activité de la société mutuelle par décision justifiée de son conseil d'administration. L'assemblée générale ordinaire la plus proche doit en être informée.

Article 6 : **Objet** :

La société mutuelle a pour objet de fournir les services nécessaires à l'activité de ses adhérents et ce par :

1) L'achat au profit de ses adhérents des matières premières et des intrants nécessaires à l'agriculture et à la pêche.

2) La conservation, la transformation, le stockage, le conditionnement, le transport et la vente des produits agricoles et des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de l'activité de ses adhérents dans le cadre des activités de la société mutuelle et dans les limites des besoins effectifs de ses adhérents.

3) L'acquisition du matériel agricole, des outils et des équipements nécessaires à la pêche et à l'aquaculture et sa gestion optimum compte tenu des outils appartenant aux adhérents.

4) Le stockage et la vente des carburants au profit des adhérents.

5) L'encadrement et la vulgarisation au profit de ses adhérents.

En outre la société mutuelle peut accomplir toutes activités ayant pour objet la promotion des adhérents.

Chapitre 2

Les adhérents

Article 7 : Admission :

1) Les adhérents aux sociétés mutuelles :

- doivent être des exploitants agricoles, des pêcheurs ou des prestataires de services agricoles ;
- doivent exercer leur activité dans la zone d'intervention de la société mutuelle.
- ne doivent pas exercer une activité concurrente à l'activité et aux objectifs de la société mutuelle.

L'exercice de leur activité est prouvé par une pièce délivrée par l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche ou par les autorités administratives compétentes.

2) Pour être adhérent à la société mutuelle, le candidat doit au préalable, prendre connaissance des statuts et déposer ensuite une demande écrite d'adhésion.

3) Les demandes d'adhésion sont déposées auprès du conseil d'administration qui les soumet obligatoirement à la plus proche assemblée générale ordinaire afin d'en statuer ; en cas de décision d'admission, l'adhésion à la société mutuelle est effective, à compter de la date du dépôt de la demande d'adhésion.

est effective, à compter de la date du dépôt de la demande d'adhésion.

4) Les personnes citées au paragraphe premier doivent, souscrire au capital social de la société mutuelle conformément à l'article 38 des présents statuts.

5) Il est tenu au siège de la société mutuelle un registre des adhésions conforme au modèle annexé aux présents statuts et sur lequel les noms des adhérents sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit et libéré.

6) L'adhésion de toute personne remplissant les conditions exigées et prévues par la loi relative aux sociétés mutuelles de services agricoles ne peut pas être refusée.

Article 8 : Obligations des adhérents :

1) L'adhérent de la société mutuelle s'engage de :

- souscrire au capital social de la société mutuelle et le libérer, en application du paragraphe 3 de l'article 38 des présents statuts.
- respecter les décisions prises par les assemblées générales et le conseil d'administration de la société mutuelle,
- sauvegarder les intérêts et les biens de la société mutuelle,

- effectuer des transactions d'une manière totale et continue des relations avec la société mutuelle pour se procurer les services dont il a besoin et qui sont fournis par la société mutuelle.
- participer activement à la solution de tous les problèmes traités devant l'assemblée générale et présenter les suggestions ou remarques relatives à la gestion et la promotion de la société mutuelle.

2) Sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d'administration peut infliger des sanctions dans les conditions prévues au règlement intérieur en cas d'inexécution totale ou partielle par un adhérent des engagements résultant du premier paragraphe du présent article.

Article 9 : Droits des adhérents :

Tout adhérent a le droit de :

- être élu dans tous les organes de la société mutuelle,
- utiliser les moyens et les services de la société mutuelle et bénéficier de tous les avantages que peut procurer la société mutuelle à ses adhérents,
- présenter les propositions ou les suggestions relatives à l'activité de la société mutuelle et de s'assurer des suites qui leurs auraient été réservées,
- se retirer de la société mutuelle dans les conditions prévues à l'article 10 des présents statuts.

Article 10 : Retrait :

1) Tout adhérent a le droit de se retirer de la société mutuelle à la fin de chaque exercice comptable, après un préavis adressé avant trois mois et après le remboursement de toutes les sommes dues à la société mutuelle au titre des services rendus antérieurement à sa décision de retrait et restant impayées à cette date.

La demande de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration de la société mutuelle par lettre recommandée et doit mentionner notamment les motifs de retrait.

2) Toutefois le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter le retrait d'un adhérent en cours d'exercice comptable et en l'absence de préavis.

Cette décision d'acceptation du conseil d'administration ne peut se produire que si le départ de l'adhérent ne portera aucun préjudice au bon fonctionnement de la société mutuelle et n'a pas pour effet, en l'absence de cession des parts sociales de l'intéressé à un autre adhérent, d'entraîner la réduction du capital social souscrit en dessous du minimum prescrit à l'article 40 des présents statuts.

- La demande de retrait doit être notifiée dans les formes prescrites au point 1 du présent article.
- Le conseil apprécie les motifs de retrait et informe l'intéressé par sa décision motivée dans un délai de deux mois. L'absence de réponse équivaut à une acceptation.
- La décision du conseil peut faire l'objet d'une contestation devant la plus proche assemblée générale ordinaire, l'adhérent devra la notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration dans un délai d'un mois au plus tard, à compter de la date de son information par la décision du dit conseil. Le conseil d'administration devra dans ce cas, porter le recours

à l'ordre du jour de la plus proche assemblée générale après la date de réception de la notification du recours.

Article 11 : Exclusion :

1) L'exclusion d'un adhérent est prononcée par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d'administration après avoir été rendu attentif à ses obligations par lettre recommandée du dit conseil, pour des raisons graves, notamment s'il a violé les statuts ou a porté atteinte aux intérêts moraux et matériels de la société mutuelle ou a nui ou tenté de nuire sérieusement à la société mutuelle par des actes injustifiés, ou a contrevenu, sans excuse justifiée de force majeure, aux engagements contractés aux termes de l'article 8 des présents statuts.

2) Les préjudices potentiels résultant de la relation entre l'adhérent et la société mutuelle peuvent être exceptionnellement limités par la suspension provisoire de l'adhérent par décision motivée du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La décision du conseil est immédiatement exécutoire. L'intéressé doit en être informé par lettre recommandée.

Le conseil doit proposer l'exclusion de l'adhérent devant la plus proche assemblée générale ordinaire. L'intéressé a le droit de présenter sa défense devant cette assemblée soit verbalement soit par écrit par lui-même ou en se faisant représenter.

Article 12 : Conséquences du retrait et d'exclusion :

1) Celui qui perd la qualité d'adhérent et cesse de faire partie de la société mutuelle à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et dans la limite des parts qu'il détient conformément à l'article 38 des présents statuts envers la société mutuelle de toutes les dettes sociales existantes au moment de son retrait et ce sans préjudice des engagements qu'il a contractés solidairement dans le cadre des activités de la société mutuelle.

Ces dispositions sont applicables s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants-droits de l'adhérent décédé à condition que le nombre des adhérents ne soit pas inférieur au nombre minimum fixé par l'article premier des présents statuts.

2) La société mutuelle n'est pas dissoute lorsqu'un adhérent est décédé, exclu, interdit ou en état de faillite ou de retrait. Elle continue de plein droit entre les autres adhérents de la société mutuelle.

3) En aucun cas, un adhérent exclu ni son héritier ou ayant-droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société mutuelle, ni en demander le partage ou la cession, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales ou actes d'administration de la société mutuelle. Il doit s'en rapporter aux décisions de l'assemblée générale.

Chapitre III

Assemblées Générales

Article 13 : Les assemblées générales peuvent être constitutive, ordinaire ou extraordinaire.

Article 14 : Composition et rôle de l'assemblée générale :

L'assemblée générale, organe suprême de la société mutuelle, est composée de l'ensemble des adhérents ayant libéré leur souscription et inscrits d'une manière régulière sur le registre des adhérents à la date de convocation de l'assemblée générale.

L'assemblée générale constituée d'une manière régulière représente l'ensemble des adhérents, ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents, dissidents ou incapables.

Article 15 : Convocation :

1) La convocation à l'assemblée générale est effectuée par le conseil d'administration, soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la date de la demande qui lui serait présentée par la majorité au moins des adhérents régulièrement inscrits ou par le commissaire aux comptes ou par l'autorité de tutelle ou par le tribunal compétent à la demande de tout intéressé.

2) La convocation à l'assemblée générale est effectuée par avis publié au journal officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe ainsi que par l'affiches au siège social de la société mutuelle et à ses succursales si elles existent et ce quinze jours au moins avant la date de la réunion. La convocation doit comporter la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice comptable, l'affiche, l'insertion devront mentionner que les adhérents ont la faculté à partir du huitième jour précédant cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la société mutuelle des procès verbaux du conseil d'administration des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes, du-dit exercice comptable.

3) Pour les assemblées générales ordinaires réunies sur une deuxième convocation, la convocation doit être adressée 15 jours au moins et 30 jours au plus, avant la date de la réunion même selon la même démarche que pour la première convocation et avec le même ordre du jour.

4) Pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur une deuxième convocation, la convocation doit être adressée dans un délai de quinze jours selon la même démarche que pour la première convocation et avec le même ordre du jour. L'affiche doit contenir la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

Article 16 : Ordre du jour :

1) L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, du commissaire aux comptes, de l'autorité de tutelle et du tribunal compétent, toute question présentée au conseil 30 jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature du quart des adhérents au moins.

2) Il ne peut être mis en délibération ou discussion dans l'assemblée générale que les questions portées à l'ordre du jour.

3) Toutefois, l'assemblée générale peut, en cas de faute grave, révoquer un ou plusieurs administrateurs même si cette question n'est pas portée à l'ordre du jour.

Article 17 : Bureau de l'assemblée Générale :

1) L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et en cas d'empêchement par l'administrateur désigné par le conseil d'administration, à défaut l'assemblée générale désigne son président.

2) Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux adhérents désignés par l'assemblée générale et choisis en dehors du conseil d'administration.

3) Le bureau de l'assemblée générale est constitué par le président et deux scrutateurs.

4) L'assemblée générale désigne également un secrétaire qui peut ne pas être adhérent de la société mutuelle.

5) L'assemblée générale peut constituer en son sein toute commission compétente pour un ou plusieurs objets déterminés dans le cadre de l'ordre du jour, et qui est susceptible de faciliter le déroulement de la séance et des délibérations.

Article 18 : Admission, droit de vote et représentation :

1) Tout adhérent a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration invite, à titre consultatif, les présidents des organisations et structures professionnelles notamment agricoles, à assister ou à se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut inviter à assister à titre d'observateurs à l'assemblée générale, un ou plusieurs personnes, en raison de leur spécialité, expérience et compétence.

2) Seuls ont droit au vote les adhérents qui sont à jour des versements des parts qu'ils ont souscrites.

3) Chaque adhérent, présent ou représenté ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

4) Les personnes morales adhérentes disposent chacune d'une voix à l'assemblée générale.

Chacun des organismes visés ci-dessus est représenté de droit à l'assemblée générale par un délégué dûment mandaté par le conseil d'administration qu'il représente.

5) L'adhérent empêché peut donner un mandat certifié de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre membre de la société mutuelle ou le conjoint du mandaté ou un de ses ayants droit majeurs ou ses ascendants ou un allié.

6) L'adhérent ne peut représenter plus que deux adhérents. Les documents relatifs aux mandats sont annexés au procès verbal de l'assemblée générale.

Article 19 : Constatation des délibérations de l'assemblée Générale :

1) Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms des adhérents ainsi que leurs domiciles et le nombre de parts souscrites et versés par chacun d'eux et le numéro de leurs cartes d'identité nationale.

2) Cette feuille de présence, signée par les adhérents ou en leur nom par leurs mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée générale est déposée au siège social pour être jointe au rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux de l'assemblée générale. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial signé par les membres du bureau de l'assemblée générale.

3) Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont signés par le président du conseil d'administration ou en cas d'empêchement par deux administrateurs.

Article 20 : Réunion et objet de l'assemblée Générale constitutive :

L'assemblée générale constitutive se réunit pour constituer la société mutuelle, approuver ses statuts, élire les membres du premier conseil d'administration et désigner le commissaire aux comptes.

Article 21 : Quorum et majorité en assemblée Générale constitutive :

L'assemblée générale constitutive ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'adhérent présents ou représentés supérieur à la moitié de celui des adhérents inscrits d'une manière légale à la société mutuelle à la date de la convocation.

Article 22 : Réunion et objet de l'assemblée Générale Ordinaire :

1) L'assemblée générale ordinaire doit être réunie au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable. Elle décide de toutes les questions intéressant la société mutuelle à l'exception de celles réservées expressément à l'assemblée générale extraordinaire.

Elle se réunit pour délibérer sur toute question figurant à l'ordre du jour et notamment pour :

- admettre ou exclure les adhérents,
- élire les membres du conseil d'administration, les révoquer et désigner le commissaire aux comptes,
- contrôler les actes de gestion de la société mutuelle,
- approuver ou désapprouver les comptes de l'exercice écoulé et ordonner les suites à donner, le cas échéant,
- prendre les décisions qu'elle juge nécessaires au sujet des résultats enregistrés, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,

2) L'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice se réunit dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Cette assemblée doit, après lecture des rapports moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports du commissaire aux comptes :

- examiner, approuver ou rectifier les comptes,
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs,
- procéder à l'élection des administrateurs et à la désignation du commissaire aux comptes,
- constater les variations du capital social au cours de l'exercice comptable,
- en cas d'enregistrement des résultats négatifs, le conseil d'administration doit présenter un rapport justifiant les motifs de la perte et un programme pour y remédier,
- délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.

3) Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du rapport ou des rapports du commissaire aux comptes.

Article 23 : Quorum et majorité en assemblée Générale Ordinaire :

1) L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'adhérent présents ou représentés au moins égal aux quart de celui des adhérents inscrits à la société mutuelle à la date de la convocation.

2) A défaut du quorum, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, suivant les règles prescrites au paragraphe 2 de l'article 15 des présents statuts, tout en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

3) Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

4) Le délai de réunion entre deux assemblées générales ordinaires ne doit pas excéder un mois.

Article 24 : Objet de l'assemblée générale extraordinaire :

1) L'assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts-type, la dissolution de la société mutuelle, ou sa scission ou sa fusion avec d'autres sociétés mutuelles, la prolongation de sa durée, l'augmentation du capital de la société mutuelle par l'émission de titres nouveau ou par l'augmentation de la valeur nominale des titres ou sa réduction suite à un rapport établi par le commissaire aux comptes et l'examen des questions relatives à l'inobservation des dispositions légales ou des statuts de la société mutuelle.

2) Le texte des résolutions proposées doit être tenu à la disposition des adhérents au siège de la société mutuelle, dix jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée.

Article 25 : Quorum et majorité de l'assemblée générale extraordinaire :

1) L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'adhérents présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des adhérents inscrits à la société mutuelle à la date de la convocation.

2) Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour suivant les règles prescrites au paragraphe 2 de l'article 15 des présents statuts tout en indiquant dans la convocation, la date et le résultat de la précédente assemblée générale extraordinaire réunie suite à la première convocation.

Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Chapitre IV

Conseil d'administration

Article 26 : Composition du conseil d'administration :

La société mutuelle est administrée par un conseil d'administration composé de trois ou six ou neuf ou douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les adhérents.

Tout administrateur :

- a. doit être de nationalité tunisienne,
- b. ne doit pas participer directement ou indirectement d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société mutuelle,
- c. ne doit pas subir aucune condamnation pour crime ou délit intentionnel ou ne pas être interdit de tenir des chèques bancaires ou ne pas être parmi les membres du conseil d'administration dissous par l'autorité de tutelle,

Ces conditions sont applicables aux personnes physiques représentant les personnes morales élues en tant que membres du conseil d'administration de la société mutuelle.

L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret et à la majorité des voix exprimés.

Article 27 : Durée et renouvellement du mandat des administrateurs:

Les administrateurs sont élus pour six ans, et les membres du conseil d'administration sont renouvelés par tiers tous les deux ans par tirage au sort les deux premières périodes et à l'ancienneté par la suite.

Les administrateurs sortants peuvent être rééligibles une seule fois.

Le conseil d'administration est tenu d'informer l'assemblée générale ordinaire des lettres recommandées, avec accusée de réception des demandes qui lui auraient été notifiées par les intéressés, concernant les candidatures au conseil d'administration dans un délai de 10 jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

Article 28 : Désignation provisoire d'administrateurs :

1) En cas de vacance par suite de décès, de démission ou d'exclusion d'un ou de plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.

2) La désignation des remplaçants doit être soumise à l'approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire qui procède au remplacement définitif du ou des administrateurs manquants. Cette période est prise en compte lors du renouvellement du mandat de l'administrateur remplaçant.

Si les désignations faites par le conseil d'administration n'étaient pas approuvées par l'assemblée générale ordinaire, les délibérations prises et les actes accomplis par le dit conseil avec la participation du membre ou des membres concernés restent valables.

3) Si un administrateur s'absente durant 3 réunions consécutives, il doit faire connaître au conseil les motifs de ses absences. Le conseil peut proposer son remplacement à la plus proche assemblée générale ordinaire si les motifs invoqués sont considérés inacceptables.

4) L'adhérent nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant de la durée du mandat de l'administrateur remplacé.

5) La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse d'exister si, au cours de l'exercice, le nombre de vacance a atteint ou a dépassé la moitié du nombre d'administrateurs.

Dans ce cas, le président du conseil d'administration et en cas d'empêchement, l'un des administrateurs en fonction doit convoquer immédiatement une assemblée générale ordinaire à l'effet de procéder à l'élection des administrateurs défaillants.

Article 29 : Responsabilité des administrateurs :

1) Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant le cas, envers la société mutuelle et envers les tiers, des fautes qu'ils commettent lors de l'exercice de leurs fonctions.

Chaque administrateur durant la durée de son mandat doit être propriétaire, au moins de cinq parts supplémentaires. Ces parts sont destinées à la garantie de tous ses actes de gestion. Elles sont inaliénables et ne peuvent pas être intégrées au capital de la société mutuelle.

Les certificats nominatifs correspondant à ces parts doivent porter un cachet indiquant qu'ils sont inaliénables et non cessibles et doivent être déposés à la société mutuelle.

2) Toute convention entre la société mutuelle et l'un des administrateurs ou gestionnaires ou l'un des établissements dont l'un des administrateurs ou gestionnaires est associé nominatif, mandataire, administrateur ou directeur, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Ces conventions consistent en :

- les prêts, les avances, les soutiens, les garanties et les assurances, quel que soit leur forme, contractés au profit des tiers, actionnaires, adhérents, gestionnaires ou membres du conseil d'administration ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ou tout intermédiaire.

- la location ou la cession des fonds de commerce ou l'un des éléments qui les composent.

- les emprunts dont le montant dépasse 0,5 % du capital social de la société mutuelle à condition que le montant global de ces emprunts durant l'exercice comptable concerné ne dépasse pas 2,5 % du capital social de la société mutuelle.

Le commissaire aux comptes doit être informé de tous ces actes et conventions.

Le commissaire aux comptes pte doit présenter à l'assemblée générale ordinaire de fin de l'exercice comptable un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil d'administration.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations résultant des obligations conclues normalement avec la société mutuelle conformément à l'article 8 des présents statuts, ni aux opérations effectuées habituellement par la société mutuelle en dehors de toutes conventions spéciales.

Article 30 : Réunions du Conseil :

1) Le conseil d'administration se réunit au siège social de la société mutuelle ou dans tout autre lieu dans sa zone d'intervention aussi souvent que son intérêt l'exige et au moins, une fois tous les quatre mois, sur convocation du président du conseil d'administration ou son représentant, en cas d'empêchement, le conseil doit également être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

Les convocations aux réunions du conseil d'administration sont adressées au moins une semaine avant la date des réunions.

2) Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables qu'en présence au moins de la moitié de ses membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

A défaut du quorum lors de la première réunion, une deuxième convocation doit être adressée pour examiner le même ordre du jour dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de la première réunion.

Un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche peut être invité pour assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur.

Article 31 : Constatation des délibérations du conseil :

1) Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance et à défaut, par deux administrateurs qui ont participé aux délibérations indiquées.

2) Le président du conseil d'administration ou son mandataire ou deux administrateurs en fonction certifient les copies ou extraits de délibérations à produire en justice ou autres.

Ainsi certifiés, ils sont opposables aux tiers.

3) Le nombre et la qualité des administrateurs en exercice ainsi que les pouvoirs conférés par des personnes morales administrateurs à leurs représentants, sont prouvés légalement à l'égard des tiers, par la simple énonciation dans le procès-verbal de chaque délibération ou dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms des administrateurs et des représentants des personnes morales concernées en tant qu'administrateurs présents ou absents.

Article 32 : Pouvoirs du conseil :

Le conseil d'administration agit en tant que mandataire de l'assemblée générale ordinaire. Il est chargé de la gestion de la société mutuelle dont il doit assurer le bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société mutuelle et pourvoir à tous ses intérêts, dans la limite de son objet, autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.

Il établit, à la clôture de chaque exercice, les états financiers et comptables qui doivent être soumis à l'assemblée générale ordinaire, conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions particulières de l'autorité de tutelle. Il soumet à l'assemblée un rapport sur le fonctionnement de la société mutuelle pendant l'exercice comptable écoulé. Il statue sur toutes propositions présentées et arrête l'ordre du jour des réunions de cette assemblée.

Outre les attributions sus-indiquées il dispose notamment des pouvoirs suivants :

- il représente la société mutuelle auprès de l'Etat, des administrations publiques et auprès des tiers.

- Il élabore le programme d'activité et de développement de la société mutuelle et fixe le budget prévisionnel.

- Il statue sur tous marchés ou conventions.

- Il fait percevoir les sommes dues à la société mutuelle et régler celles qu'elle doit.

- Il fait ouvrir et fonctionner dans toutes les banques, caisses de crédit mutuel, aux bureaux des chèques postaux, tous comptes courants, comptes de dépôt ou autres, selon les conditions qu'il accepte et sans limitation et donne toutes délégations pour leur fonctionnement,

- Il fait retirer toutes les correspondances, colis et mandats destinés à la société mutuelle et il en fait donner décharge.

- Il fixe l'emploi des disponibilités.
- Il fait souscrire, endosser, accepter et acquitter tous effets de commerce ou autres, et notamment tous warrants, il accorde la caution ou l'aval de la société mutuelle.
- Il consent tous avantages consacrés aux adhérents sans préjudices aux intérêts de la société mutuelle. Toutefois lorsque les dits avantages sont consentis en dehors des conditions générales normalement applicables aux opérations effectuées par la société mutuelle avec ses adhérents ou les acheteurs de produits commercialisés par elle, le commissaire aux comptes devra en être avisé.
- Il contracte tous emprunts avec ou sans garantie.
- Il acquiert et échange tous immeubles, il peut aliéner les immeubles qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de la société mutuelle.
- Il accepte tous baux et toutes promesses de vente et ce moyennant les prix, sous les charges et conditions qu'il juge nécessaire.
- Il accepte tous dons et legs.
- Il décide l'adhésion de la société mutuelle à tous autres organismes mutuelles et de participer aux établissements non mutuelles ayant une relation avec l'activité de la société et informe l'assemblée générale ordinaire, dans son rapport annuel de la nature et de la durée des obligations contractées ainsi que du montant des engagements approuvés. Il désigne les personnes physiques représentant la société mutuelle aux assemblées générales et aux conseils d'administration des autres organismes.
- Il autorise le président à exercer toutes actions judiciaires en tant que demandeur ou défendeur.
- Il provoque toutes résolutions relatives aux contrats, compromet et transige en prenant en considération les intérêts de la société mutuelle.
- Il fixe les modalités de paiement des débiteurs, il consent toutes prolongations de délai.
- Il donne tous acquiescements et désistements ainsi que toutes mains levées de saisies, oppositions et autres droits avec ou sans paiement.
- Il élabore les statuts du personnel et un organigramme et une loi cadre pour la société mutuelle.
- Il nomme et révoque les agents de la société mutuelle. fixe leurs salaires, indemnités, gratifications et avantages.
- Il suit et contrôle les activités de la société mutuelle.
- Il élit domicile.
- Il établit tous règlements intérieurs dans les limites prévues à l'article 61 des présents statuts.

Article 33 : Présidence du conseil d'administration :

1) Le conseil d'administration élit, parmi ses membres exerçant effectivement l'activité agricole ou de pêche, et au scrutin secret et à la majorité des voix exprimées, un président et un vice président. Cette élection doit être faite au cours de la première réunion du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire.

Le président du conseil d'administration doit être agriculteur ou pêcheur exerçant la profession et ayant un niveau scolaire qui lui permet d'accomplir les missions qui lui sont attribuées.

Le niveau académique est fixé au règlement intérieur de chaque société mutuelle.

Le conseil peut à tout moment et sur décision motivée retirer au président les fonctions qu'il lui a confiées.

2) Le président est chargé de veiller au bon fonctionnement de la société mutuelle et de défendre ses intérêts moraux et matériels.

Le conseil doit déléguer au président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de la société mutuelle et à l'exécution des décisions du conseil. Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs après autorisation spéciale du conseil d'administration.

3) Le président du conseil d'administration, après délégations de celui-ci représente la société mutuelle en justice, en tant que demandeur ou défendeur. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

4) En cas d'empêchement du président du conseil d'administration ou son adjoint, le conseil peut nommer un de ses membres pour présider la réunion du conseil à chaque séance.

5) Le président du conseil d'administration peut désigner parmi les adhérents et les agents de la société mutuelle, une commission chargée d'étudier les questions qu'il soumet à son examen.

Article 34 : Gratuité des fonctions d'administrateur :

1) Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement.

Toutefois l'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil d'administration, en contre partie de l'exercice effectif de leur activité au conseil, une somme fixée annuellement à titre de jetons de présence.

En outre, l'assemblée générale ordinaire peut décider l'octroi au président du conseil d'administration, d'une indemnité exceptionnelle pour les missions spéciales qu'il effectue et selon l'exigence de sa fonction. Le montant de la prime et la nature des missions sont fixés par le règlement intérieur de la société mutuelle.

2) En cas d'empêchement du directeur de la société mutuelle d'accomplir certaines missions spéciales, le conseil peut en charger un des administrateurs, en contre partie d'une rémunération tout en fixant son montant, sa nature et la durée nécessaire pour sa réalisation et en informant la plus proche assemblée générale ordinaire de cette rémunération et du résultat de la mission.

3) Ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation de la société mutuelle.

Article 35 : Délégation des pouvoirs du conseil :

1) Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou au directeur ou au directeur général la société mutuelle.

2) Le conseil d'administration peut aussi, conférer des mandats spéciaux, à des membres non administrateurs ou à des tiers pour un objet déterminé tout en informant la plus proche assemblée générale de tout mandat et de son résultat .

Article 36 : Directeurs – directeurs généraux - gérants de succursales :

1) Le conseil d'administration doit désigner un directeur ou un directeur général selon le chiffre d'affaire de la société mutuelle. En aucun cas un membre du conseil d'administration ne peut être

directeur ou directeur général. Le recrutement du directeur ou du directeur général doit être effectué par un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration.

2) Le directeur ou le directeur général assure la gestion courante de la société mutuelle. Il exerce sa fonction dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par un contrat écrit mentionnant obligatoirement les responsabilités du directeur ou du directeur général concernant la gestion de toutes les affaires administratives et financières, le choix des agents à recruter et à leur proposition à l'approbation du conseil d'administration, la désignation des gérants des succursales et la fixation des primes et privilèges des agents et leur proposition à l'approbation du conseil d'administration et la fixation des objectifs de la société mutuelle, l'élaboration des budgets prévisionnels annuels et la préparation de tous les rapports relatifs aux différentes réunions à soumettre au conseil, la participation aux différentes réunions et notamment celles relatives à la conclusion des marchés, au choix des fournisseurs et à la promotion de la société mutuelle.

3) Le salaire du directeur ou du directeur général est fixé par le conseil d'administration.

4) En aucun cas il ne peut être octroyé aux agents, au directeur ou au directeur général, un pourcentage du chiffre d'affaire réalisé par la société mutuelle.

5) Le directeur ou directeur général :

- a. doit être de nationalité tunisienne.
- b. ne doit pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente à celle de la société mutuelle ou des sociétés mutuelles auxquelles elle est adhérente.
- c. ne doit pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

6) Le directeur ou le directeur général doit exercer les fonctions dans la société mutuelle à plein temps.

7) Les fonctions de gérant de succursale de la société mutuelle ne peuvent pas être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente à celle de la société mutuelle.

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus relatifs à la rémunération du directeur ou du directeur général sont applicables à la rémunération du gérant de succursale.

Chapitre V

Le contrôle des comptes

Article 37 :

L'assemblée générale ordinaire, désigne pour une période de trois ans renouvelable deux fois, un commissaire aux comptes choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits à l'ordre des experts comptables de Tunisie ou parmi les commissaires inscrits à la liste des spécialistes en comptabilité au sein du groupement comptable de la Tunisie lorsque le chiffre d'affaires de la société mutuelle ou son capital dépassent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

Le commissaire aux comptes ne peuvent pas être désigné parmi les personnes citées à l'article 262 du code des sociétés commerciales.

Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, l'exactitude des comptes de la société mutuelle et certifie leur fiabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il doit informer l'assemblée générale ordinaire des résultats de sa mission à travers un rapport écrit.

Il doit également envoyer une copie de ses rapports à l'autorité de tutelle.

Le commissaire aux comptes a le droit d'accéder à la caisse et d'obtenir tous papiers, livres de commerce et valeurs mobilières, de les vérifier et contrôler l'exactitude et la fiabilité des statistiques et des états financiers et de vérifier l'exactitude des informations portées à tous les rapports émis par la société mutuelle concernant ses comptes.

Chapitre VI

Dispositions financières

Article 38 : Constitution du capital :

Le capital social de la société mutuelle est composé d'actions sociales nominatives obligatoires indivisibles souscrites par chacun des membres.

Le capital social est fixé à la somme de.....D. et divisé en.....actions d'un montant de.....D chacune.

Les actions souscrites peuvent être libérées comme suit :

- soit la totalité lors de la souscription.
- soit la moitié lors de la souscription et le reste à la date de clôture du premier exercice suivant l'année comptable de la souscription.

La souscription d'une partie du capital peut être complétée par des apports en nature considérés nécessaires au fonctionnement de la société mutuelle.

La société mutuelle peut émettre des actions sociales facultatives occasionnant un profit égal à l'intérêt légal du marché financier. Ces actions ne donnent pas droit de vote à leurs détenteurs.

Article 39 : Augmentation du capital :

1) Le capital est fixé selon les activités de la société mutuelle. Il doit être augmenté selon l'évolution de ses activités.

2) Le capital social est susceptible d'augmentation par suite d'admission de nouveaux adhérents ou de souscription de parts nouvelles par les adhérents.

3) Le capital est susceptible d'augmentation collective par l'augmentation de la valeur de l'action résultant de la modification, par l'assemblée générale extraordinaire, des obligations de souscription fixées par l'article 38 du présent statuts. Dans ce cas, les soldes restant dus sur les parts déjà souscrites deviennent immédiatement exigibles.

Article 40 : Réduction du capital :

1) Le capital est susceptible de réduction par suite de retrait, exclusion, décès, interdiction, faillite d'un ou plusieurs adhérents ou la dissolution d'une personne morale adhérente.

2) Le capital social obligatoire souscrit ne peut être réduit au-dessous du quart du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale ordinaire depuis la constitution de la société mutuelle.

3) Le remboursement des parts annulées, faute de cession à d'autres membres de la société mutuelle selon les conditions prévues à l'articles 42 du présent statuts, doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.

4) Lorsque la société mutuelle reçoit une avance de l'Etat, ou elle contracte un emprunt avec la garantie de l'Etat, le capital social ne pourra être réduit sous aucun prétexte, avant le remboursement intégral de cette avance, au-dessous du montant qui aura servi de base à l'obtention de cette avance ou emprunt.

Article 41 : Parts sociales :

1) La propriété des parts est constatée par leur inscription sur les registres de la société mutuelle dans l'ordre chronologique et par les reçus des montants versés. Les certificats de parts délivrés sont extraits des registres à souches conformes au modèle annexé aux présents statuts, et doivent être signés par deux administrateurs et doivent porter le cachet de la société mutuelle.

2) Les parts de la société mutuelle sont indivisibles.

La société mutuelle ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

3) L'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice décide annuellement, s'il y a lieu de répartir des dividendes aux parts. Le taux de ces dividendes est fixé sur proposition du conseil d'administration selon l'équilibre financier de la société mutuelle sans toutefois que ces dividendes puissent dépasser le taux du marché monétaire.

Article 42 : Cession des parts :

1) Les parts sociales obligatoires peuvent être échangées entre les adhérents d'une même société mutuelle qui veulent acquérir ces actions ou aux personnes non adhérents à condition de répondre aux conditions d'adhésion prévues, aux présents statuts après l'accord de l'assemblée générale ordinaire en accordant la priorité aux adhérents de la société mutuelle qui veulent acquérir ces actions.

2) Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de tout ou partie des parts d'un adhérent par voie de cession à un ou plusieurs autres adhérents de la société mutuelle.

3) La transmission des parts s'opère par simple inscription sur le registre des adhérents.

4) La cession ne peut pas être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'adhérent cédant au-dessous de celui exigible en application de l'article 38 des présents statuts et selon les conditions prévues au règlement intérieur.

5) Les cessions totales ou partielles de parts sociales doivent être enregistrées sur un registre spécial selon un ordre chronologique et avec des numéros d'ordre successifs.

A chaque inscription, le nom de l'adhérent cédant, celui du cessionnaire, leur numéro d'inscription au registre des adhérents, la date d'effet de la cession et le nombre de parts cédées doivent être mentionnés.

Le numéro d'enregistrement de la cession et du nombre de parts cédées et portée dans la colonne d'observation au registre d'adhésion sous le numéro d'inscription de l'adhérent cédant et sous le numéro d'inscription du cessionnaire.

Article 43 : Restitution des parts pendant la durée de la société mutuelle:

1) Les parts sociales sont restituées pendant la durée de la société mutuelle en cas d'exclusion, ou d'interdiction, ou de faillite d'un adhérent ou de la dissolution d'une personne morale adhérente. Il en est de même en cas de retrait de l'adhérent, sauf application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 40 des présents statuts.

2) La restitution des parts à leur valeur initiale dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, s'effectue sans préjudice des dividendes dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais après déduction des pertes éventuelles constatées sur le capital social et éventuellement des sanctions subies par l'intéressé en application de l'article 8 des présents statuts.

Pour l'application du présent paragraphe, les pertes éventuelles sur le capital social sont celles constatées au jour de la clôture du dernier exercice comptable précédant celui au cours duquel ont été décidés l'exclusion, l'interdiction, la déclaration de faillite ou le retrait de l'adhérent après accord du conseil d'administration.

3) La restitution ne peut avoir lieu avant un délai de cinq ans à compter de la date d'exclusion, de retrait, d'interdiction ou de déclaration de faillite.

Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut autoriser le remboursement avant le délai ci-dessus. Le conseil d'administration fixe les délais dans lesquelles le paiement des sommes dues pourra s'effectuer afin d'éviter tout préjudice au fonctionnement de la société mutuelle.

Article 44 : Durée de l'exercice comptable :

L'exercice comptable de la société mutuelle commence le 1^{er}et se termine le.....de chaque année.

Toutefois le premier exercice comptable de la société mutuelle commence à la date de sa constitution jusqu'à la fin de l'exercice comptable.

Article 45 : Tenue de la Comptabilité :

La société mutuelle doit tenir les registres comptables et établir les bilans, les états de résultat, les flux financiers et les tableaux annexés conformément à la législation en vigueur.

Les comptes, les registres financiers et les pièces justificatives sont tenus au siège de la société mutuelle et conservés pour une période de dix ans avant d'être classés dans l'archive.

Le conseil d'administration, le directeur ou le directeur général doit conserver les registres, les dossiers juridiques, le registre des procès verbaux des réunions et tout autre document se rapportant au fonctionnement, à l'organisation et à l'administration de la société mutuelle au siège de la société mutuelle.

Article 46 : Etablissement des comptes :

1) A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration établit les états financiers constitués du bilan, des états des flux de trésorerie et des notes aux états financiers et qui

doivent former un ensemble structuré, des états de résultat. Il établit en outre un rapport aux adhérents sur la gestion et le fonctionnement de la société mutuelle pendant l'exercice comptable précédent.

2) Les documents ci-dessus mentionnés doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice comptable.

La société mutuelle doit adresser ces documents aux autorités de tutelle, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice comptable.

Article 47 : Présentation des comptes :

1) Les états financiers, les états de résultat, les flux financiers et les différents tableaux, présentés à l'assemblée générale ordinaire doivent être établis conformément à la législation en vigueur.

2) Ces documents ainsi que les rapports du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes sont mis à la disposition des adhérents au siège social de la société mutuelle, à partir du huitième jour précédant l'assemblée générale ordinaire.

3) Chaque adhérent peut, prendre connaissance au siège social de la société mutuelle de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées générales ordinaires durant les trois dernières années et des procès-verbaux de ces assemblées.

4) Le bilan, les états de résultat, les flux financiers et les différents tableaux doivent être adressés aux services concernés relevant du ministère des finances conformément à la législation en vigueur en matière de déclaration des revenus.

Article 48 : Excédents nets et excédents répartis :

1) Les excédents nets de chaque exercice comptable sont constitués par les produits, déduction faite des charges de la société mutuelle conformément à la législation en vigueur.

2) Les excédents susceptibles d'être répartis sous forme de ristournes ou de dividendes aux parts sont constitués par les excédents nets tels qu'ils résultent des dispositions du paragraphe 1^{er} du présent article tout en ajoutant ou en déduisant, selon le cas, les résultats reportés des exercices comptables précédents, déduction faite, dans l'ordre, des sommes nécessaires aux chapitres suivants conformément au classement qui suit :

- a. aux réserves légales obligatoires et statutaires.
- b. à la réserve correspondant soit à l'aide directe ou indirecte de l'Etat soit à la dotation à un fonds de financement.
- c. à la réserve correspondant aux parts annulées au cours de l'exercice comptable.
- d. à la réserve de développement des activités de la société mutuelle et la réalisation des investissements.
- e. à la réserve pour le financement des activités saisonnières.
- f. aux réserves de projets social et culturel sans dépasser 1 % des excédents nets.

Les frais et charges doivent être répartis entre les diverses subdivisions du compte d'exploitation selon leur nature à condition de leur approbation par l'assemblée générale ordinaire. Il en est de même des prélèvements indiqués ci-dessus.

Résultat des exercices comptables

Article 49 : Affectation des excédents annuels :

Les excédents nets, de chaque exercice comptable sont affectés comme suit :

- 5% destinés à la constitution des réserves légales obligatoires jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital social souscrit.
- 10% destinés à la constitution des réserves statutaires jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital social souscrit.

Et à l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice comptable de décider sur proposition du conseil d'administration ce qui suit :

- la constitution des réserves et provisions de toute nature.
- la constitution des réserves pour le développement des activités de la société mutuelle , la réalisation des investissements et le financement des activités saisonnières.
- l'affectation du reliquat des excédents pour :
 - a) La restitution aux adhérents sans considérer les excédents provenant des opérations effectuées avec les non-adhérents;
 - b) Servir les dividendes des parts du capital dans les limites fixées au paragraphe 3 de l'article 41 des présents statuts.

Les excédents affectés à la restitution aux adhérents ne peuvent être répartis entre ceux-ci que proportionnellement aux opérations réalisées avec la société mutuelle et suivant les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 48 des présents statuts.

Les sommes attribuées à chaque adhérent au titre de restitution ou de dividendes au capital devront être employées à la libération de la quota-part exigible du capital souscrit par lui.

La restitution a lieu dans les trois mois qui suivent l'assemblée générale ordinaire annuelle et selon les modalités et moyens aux dates fixées par le conseil d'administration.

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, peut également décider de différer le paiement des dividendes et des restitutions dont le montant inscrit au compte de chaque adhérent, demeure à la disposition de la société mutuelle, en vue de faciliter ses opérations financières jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée.

c) L'affectation des excédents provenant des transactions avec les non adhérents pour appuyer les réserves destinées à développer les activités de la société mutuelle.

En aucun cas les réserves ne pourront être réparties entre les adhérents ni affectées à la libération des parts sociales ou à une augmentation du capital.

Article 50 : Exercices comptables déficitaires :

Les déficits éventuels d'exploitation peuvent être prélevés par décision du conseil d'administration, sur les provisions spécialement constituées à cet effet.

Les déficits non couverts en application du paragraphe premier ci-dessus peuvent être prélevés par décision de l'assemblée générale ordinaire, sur les réserves statutaires et, éventuellement, après épuisement des autres ressources, sur les réserves obligatoires.

Le conseil d'administration doit, dans ce cas présenter à l'assemblée générale, dans son rapport, toutes les propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la société mutuelle.

Article 51 : Prescription des dividendes et des restitutions :

Toute restitution ou dividendes non réclamés dans les trois années qui suivent la date de l'assemblée générale ordinaire sont prescrites au profit de la société mutuelle sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une remise en compte courant entraînant novation. La prescription s'opère conformément à la législation en vigueur.

Chapitre VIII

Dissolution, Liquidation, Dévolution

Article 52 : Cas de dissolution de la société mutuelle :

L'assemblée générale extraordinaire doit prendre la décision de dissolution de la société mutuelle dans les cas suivants :

- perte des trois-quarts du capital.
- la diminution du nombre d'adhérents au-dessous de sept.
- la fin de sa raison sociale.
- la volonté de la majorité des adhérents.
- un jugement rendu à la demande de tout intéressé.

La résolution de dissolution doit faire l'objet des formalités de publicité prévues au code des sociétés commerciales.

Article 53 : Liquidation de la société mutuelle :

L'assemblée générale règle, en cas de dissolution le mode de liquidation de la société mutuelle et nomme un ou plusieurs liquidateurs. La nomination des liquidateurs met fin aux missions des administrateurs.

Pendant la liquidation, l'assemblée générale et le commissaire aux comptes continuent à exercer les pouvoirs qu'ils exerçaient pendant l'existence de la société mutuelle.

Après la dissolution de la société mutuelle et pendant la liquidation, les copies ou les extraits des délibérations des assemblées générales sont signés par le ou les liquidateurs.

Toutes les valeurs de la société mutuelle sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.

Ils peuvent notamment réclamer à chaque adhérent:

- le montant non libéré des parts souscrites par lui .
- le montant des parts qu'il doit souscrire en application de l'article 38 des présents statuts.

Article 54 : Les obligations du liquidateur :

Le mandat du liquidateur est fixé à une année, en cas de non achèvement de l'opération de la liquidation après l'expiration de cette période, le liquidateur doit présenter un rapport expliquant les raisons de non accomplissement de l'opération de liquidation et il propose de nouveaux délais.

Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois et pour la même période par décision de l'assemblée générale ordinaire des adhérents et en cas d'empêchement par décision du juge des référés suite à une demande de tout intéressé.

Le liquidateur doit présenter des rapports détaillés sur les opérations de liquidation à l'assemblée générale ordinaire, au commissaire aux comptes de la société mutuelle, à l'autorité de tutelle et au tribunal compétent si le liquidateur a été désigné par celui-ci.

Article 55 : Dévolution du solde de la liquidation :

Dans le cas où la liquidation fait ressortir un excédent, celui-ci peut être employé comme suit :

1) la restitution de la somme versée par les adhérents et les participants et ce en acquit de leur souscription.

2) la restitution du reste aux adhérents proportionnellement à la moyenne de leur chiffre d'affaires avec la société mutuelle au cours des trois dernières années.

Article 56 : Responsabilité financière des adhérents:

Si la liquidation fait apparaître des pertes, celles-ci sont divisées entre les adhérents proportionnellement au chiffre d'affaires conformément au solde de la liquidation et au nombre de parts du capital social appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire en application de l'article 38 des présents statuts.

La responsabilité encourue par chaque adhérent, en application du paragraphe 1^{er} du présent article est limitée au montant des parts du capital social qu'il a souscrit ou qu'il aurait dû souscrire.

Chapitre IX

La tutelle et le contrôle

Article 57 : Contrôle de l'administration :

Les sociétés mutuelles sont soumises au contrôle et à la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

Elles doivent leur présenter les documents suivants pour approbation :

- la loi cadre et l'organigramme,
- le statut particulier des agents et le régime de rémunération,
- Le contrat de recrutement ou de nomination du directeur ou du directeur général ainsi que la décision de résiliation de ce contrat.

Les sociétés mutuelles adressent aux ministres concernés pour information et suite utile, les documents suivants dans un délai ne dépassant pas 15 jours :

- les budgets prévisionnels,
- les procès-verbaux des assemblées générales,
- les procès verbaux du conseil d'administration ,
- les états financiers ,
- les rapports de contrôle des comptes ,
- tous autres justificatifs nécessaires prouvant le fonctionnement de la société mutuelle centrale selon les conditions légales

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances, chacun en ce qui concerne, adressent, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception des documents sus indiqués leurs observations et réserves au président du conseil d'administration de la société mutuelle centrale concernée qui doit les présenter au conseil d'administration afin de prendre les mesures adéquates.

La société mutuelle est tenu d'inviter, à titre d'observateur un représentant du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances de tutelle aux réunions du conseil d'administration des assemblées générales, conformément aux procédures et aux délais fixés par les articles 15 et 30 des présents statuts.

Au cas où la société mutuelle gère un service ou des biens publics, son conseil d'administration doit informer les ministres concernés des mesures prises suite aux observations et réserves qu'ils ont formulé et de présenter, le cas échéant, les justifications nécessaires et ce dans un délais d'un mois à compter de la date de réception des observations et réserves .

Au cas où le conseil d'administration n'exécute pas ce dont il est appelé à faire ou que les mesures prises n'ont pas donné de résultats, les ministres concernés peuvent , après une mise en demeure adressée à la société mutuelle et restée sans résultat après un mois de son envoi, retirer le service ou le bien publics mis à la disposition de la société mutuelle.

Cette mesure n'est pas suspensive des mesures administratives et des poursuites judiciaires exigées par la circonstance .

Article 58 : Les effets du contrôle :

En cas de constatation de violation des dispositions légales et réglementaires, de violation des statuts de la société mutuelle ou de non respect de ses intérêts, l'autorité de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de 15 jours pour examiner la situation de la société mutuelle, toutefois l'autorité de tutelle peut surseoir à l'exécution de toute décision qu'il considère susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société mutuelle en attendant que l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur les questions en instance.

Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée générale extraordinaire sont inefficaces, l'autorité de tutelle peut décider la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire composée d'un représentant des services relevant du ministère des finances et un représentant des services relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

La commission administrative provisoire assure la gestion de la société mutuelle en attendant que l'assemblée générale nomme un nouveau conseil d'administration dans un délai d'un an susceptible de renouvellement une seule fois.

S'il a été constaté que les mesures prises pour surmonter les défaillances susvisées sont inefficaces, l'autorité de tutelle ainsi que tout adhérent intéressé peut, demander au tribunal territorialement compétent la dissolution de la société mutuelle.

Article 59 : Règlement des litiges :

1) Tous les litiges qui pourraient s'élever à raison des affaires de la société mutuelle sont soumis à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable avant recours à la commission régionale de suivi des organismes professionnels créée par le décret n° 2005-2647 du 13 octobre 2005. Si le litige n'est pas réglé, le différend est jugé devant le tribunal territorialement compétent.

2) En cas d'instance pendant la durée de la société mutuelle ou au cours de la liquidation, le différend est jugé par le tribunal compétent du lieu du siège social.

3) En cas de contestations, tout adhérent doit faire élection de domicile dans la zone d'intervention de la société mutuelle.

Article 60 : Opérations des tiers non adhérents :

La société mutuelle peut admettre des tiers non adhérents à bénéficier de ses services à condition que leurs activités concordent avec sa raison sociale et pour une période qui ne peut excéder trois ans et sans qu'ils n'aient droit au partage des excédents et bénéfices que la société mutuelle réalise .

De même, le volume des transactions avec les tiers ne doit pas dépasser le tiers du chiffre d'affaires de la société mutuelle.

Article 61 : Etablissement des règlements intérieurs :

1) Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par le conseil d'administration soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date de l'approbation des statuts de la société mutuelle.

2) Les clauses essentielles et les modifications relatives aux règlements intérieurs seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Article 62 : Dépôt des statuts :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présents statuts pour effectuer le dépôt et la publication conformément à la législation en vigueur.

MODELE DU REGISTRE DES ADHESIONS

Numéro D'adhésion	Adhérents				Adresse	Date d'effet de l'adhésion	Nombre de parts souscrites	Montant total de la souscription	Sommes versées à la souscription	Reste à libérer	Observations
	Personnes physiques		Personnes normales								
	Nom et prénom	N°. CIN	Nom	N° d'inscription au registre du commerce							

Décret n° 2007-1391 du 11 juin 2007, portant approbation des statuts-type des sociétés mutuelles de base de services agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code des procédures civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-82 du 3 août 2002,

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,

Vu la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dont le dernier en date, la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005,

Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31 décembre 2004,

Vu la loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles et notamment son article 4,

vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier: sont approuvés, les statuts-type des sociétés mutuelles de base de services agricoles annexés au présent décret.

Article 2: Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

STATUTS-TYPE DES SOCIÉTÉS
MUTUELLES DE BASE DE SERVICES AGRICOLES

Chapitre Premier

Disposition Générales

Article premier : **Constitution** :

1) Il est constitué entre les soussignés ayant adhéré aux présents statuts et ceux qui adhéreront ultérieurement une société mutuelle de base de services agricoles.

2) La société mutuelle de base de services agricoles est régie par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions qui suivent.

3) Le terme de « société mutuelle » utilisé dans les présents statuts désigne la société mutuelle de base de services agricoles.

4) Le nombre des adhérents doit être sept personnes au moins.

Article 2 : **Dénomination – Circonscription Territoriale**

1) La société mutuelle prend la dénomination de.....

2) La circonscription territoriale de la société mutuelle comprend.....

Article 3 : **Durée**

La durée de la société mutuelle est de 99 ans.

Article 4 : **- Siège Social**

Le siège social de la société mutuelle est établi à.....Rue.....N°.....

Article 5 : **Adhésion et participation à d'autres établissements:**

La société mutuelle peut adhérer à toute autre société mutuelle et participer à tout établissement ayant un rapport avec l'activité de la société mutuelle par décision justifiée de son conseil d'administration. L'assemblée générale ordinaire la plus proche doit en être informée.

Article 6 : **Objet** :

La société mutuelle a pour objet de fournir les services nécessaires à l'activité de ses adhérents et ce par :

1) L'achat au profit de ses adhérents des matières premières et des intrants nécessaires à l'agriculture et à la pêche.

2) La conservation, la transformation, le stockage, le conditionnement, le transport et la vente des produits agricoles et des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de l'activité de ses adhérents dans le cadre des activités de la société mutuelle et dans les limites des besoins effectifs de ses adhérents.

3) L'acquisition du matériel agricole, des outils et des équipements nécessaires à la pêche et à l'aquaculture et sa gestion optimum compte tenu des outils appartenant aux adhérents.

4) Le stockage et la vente des carburants au profit des adhérents.

5) L'encadrement et la vulgarisation au profit de ses adhérents.

En outre la société mutuelle peut accomplir toutes activités ayant pour objet la promotion des adhérents.

Chapitre 2

Les adhérents

Article 7 : Admission :

1) Les adhérents aux sociétés mutuelles :

- doivent être des exploitants agricoles, des pêcheurs ou des prestataires de services agricoles :
- doivent exercer leur activité dans la zone d'intervention de la société mutuelle.
- ne doivent pas exercer une activité concurrente à l'activité et aux objectifs de la société mutuelle.

L'exercice de leur activité est prouvé par une pièce délivrée par l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche ou par les autorités administratives compétentes.

2) Pour être adhérent à la société mutuelle, le candidat doit au préalable, prendre connaissance des statuts et déposer ensuite une demande écrite d'adhésion.

3) Les demandes d'adhésion sont déposées auprès du conseil d'administration qui les soumet obligatoirement à la plus proche assemblée générale ordinaire afin d'en statuer ; en cas de décision d'admission, l'adhésion à la société mutuelle est effective, à compter de la date du dépôt de la demande d'adhésion.

4) Les personnes citées au paragraphe premier doivent, souscrire au capital social de la société mutuelle conformément à l'article 38 des présents statuts.

5) Il est tenu au siège de la société mutuelle un registre des adhésions conforme au modèle annexé aux présents statuts et sur lequel les noms des adhérents sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit et libéré.

6) L'adhésion de toute personne remplissant les conditions exigées et prévues par la loi relative aux sociétés mutuelles de services agricoles ne peut pas être refusée.

Article 8 : Obligations des adhérents :

1) L'adhérent de la société mutuelle s'engage de :

- souscrire au capital social de la société mutuelle et le libérer, en application du paragraphe 3 de l'article 38 des présents statuts.
- respecter les décisions prises par les assemblées générales et le conseil d'administration de la société mutuelle,
- sauvegarder les intérêts et les biens de la société mutuelle,
- effectuer des transactions d'une manière totale et continue des relations avec la société mutuelle pour se procurer les services dont il a besoin et qui sont fournis par la société mutuelle.

- participer activement à la solution de tous les problèmes traités devant l'assemblée générale et présenter les suggestions ou remarques relatives à la gestion et la promotion de la société mutuelle.

2) Sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d'administration peut infliger des sanctions dans les conditions prévues au règlement intérieur en cas d'inexécution totale ou partielle par un adhérent des engagements résultant du premier paragraphe du présent article.

Article 9 : Droits des adhérents :

Tout adhérent a le droit de :

- être élu dans tous les organes de la société mutuelle,
- utiliser les moyens et les services de la société mutuelle et bénéficier de tous les avantages que peut procurer la société mutuelle à ses adhérents,
- présenter les propositions ou les suggestions relatives à l'activité de la société mutuelle et de s'assurer des suites qui leurs auraient été réservées,
- se retirer de la société mutuelle dans les conditions prévues à l'article 10 des présents statuts.

Article 10 : Retrait :

1) Tout adhérent a le droit de se retirer de la société mutuelle à la fin de chaque exercice comptable, après un préavis adressé avant trois mois et après le remboursement de toutes les sommes dues à la société mutuelle au titre des services rendus antérieurement à sa décision de retrait et restant impayées à cette date.

La demande de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration de la société mutuelle par lettre recommandée et doit mentionner notamment les motifs de retrait.

2) Toutefois le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter le retrait d'un adhérent en cours d'exercice comptable et en l'absence de préavis.

Cette décision d'acceptation du conseil d'administration ne peut se produire que si le départ de l'adhérent ne portera aucun préjudice au bon fonctionnement de la société mutuelle et n'a pas pour effet, en l'absence de cession des parts sociales de l'intéressé à un autre adhérent, d'entraîner la réduction du capital social souscrit en dessous du minimum prescrit à l'article 40 des présents statuts.

- La demande de retrait doit être notifiée dans les formes prescrites au point 1 du présent article.
- Le conseil apprécie les motifs de retrait et informe l'intéressé par sa décision motivée dans un délai de deux mois. L'absence de réponse équivaut à une acceptation.
- La décision du conseil peut faire l'objet d'une contestation devant la plus proche assemblée générale ordinaire, l'adhérent devra la notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration dans un délai d'un mois au plus tard, à compter de la date de son information par la décision du dit conseil. Le conseil d'administration devra dans ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la plus proche assemblée générale après la date de réception de la notification du recours.

Article 11 : Exclusion :

1) L'exclusion d'un adhérent est prononcée par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d'administration après avoir été rendu attentif à ses obligations par lettre recommandée du dit

conseil, pour des raisons graves, notamment s'il a violé les statuts ou a porté atteinte aux intérêts moraux et matériels de la société mutuelle ou a nui ou tenté de nuire sérieusement à la société mutuelle par des actes injustifiés, ou a contrevenu, sans excuse justifiée de force majeure, aux engagements contractés aux termes de l'article 8 des présents statuts.

2) Les préjudices potentiels résultant de la relation entre l'adhérent et la société mutuelle peuvent être exceptionnellement limités par la suspension provisoire de l'adhérent par décision motivée du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La décision du conseil est immédiatement exécutoire. L'intéressé doit en être informé par lettre recommandée.

Le conseil doit proposer l'exclusion de l'adhérent devant la plus proche assemblée générale ordinaire. L'intéressé a le droit de présenter sa défense devant cette assemblée soit verbalement soit par écrit par lui-même ou en se faisant représenter.

Article 12 : **Conséquences du retrait et d'exclusion :**

1) Celui qui perd la qualité d'adhérent et cesse de faire partie de la société mutuelle à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et dans la limite des parts qu'il détient conformément à l'article 38 des présents statuts envers la société mutuelle de toutes les dettes sociales existantes au moment de son retrait et ce sans préjudice des engagements qu'il a contractés solidairement dans le cadre des activités de la société mutuelle.

Ces dispositions sont applicables s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants-droits de l'adhérent décédé à condition que le nombre des adhérents ne soit pas inférieur au nombre minimum fixé par l'article premier des présents statuts.

2) La société mutuelle n'est pas dissoute lorsqu'un adhérent est décédé, exclu, interdit ou en état de faillite ou de retrait. Elle continue de plein droit entre les autres adhérents de la société mutuelle.

3) En aucun cas, un adhérent exclu ni son héritier ou ayant-droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société mutuelle, ni en demander le partage ou la cession, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales ou actes d'administration de la société mutuelle. Il doit s'en rapporter aux décisions de l'assemblée générale.

Chapitre III

Assemblées Générales

Article 13 : Les assemblées générales peuvent être constitutive, ordinaire ou extraordinaire.

Article 14 : **Composition et rôle de l'assemblée générale :**

L'assemblée générale, organe suprême de la société mutuelle, est composée de l'ensemble des adhérents ayant libéré leur souscription et inscrits d'une manière régulière sur le registre des adhérents à la date de convocation de l'assemblée générale.

L'assemblée générale constituée d'une manière régulière représente l'ensemble des adhérents, ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents, dissidents ou incapables.

Article 15 : **Convocation :**

1) La convocation à l'assemblée générale est effectuée par le conseil d'administration, soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la date de la demande qui lui serait présentée par la

majorité au moins des adhérents régulièrement inscrits ou par le commissaire aux comptes ou par l'autorité de tutelle ou par le tribunal compétent à la demande de tout intéressé.

2) La convocation à l'assemblée générale est effectuée par avis publié au journal officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe ainsi que par l'affiches au siège social de la société mutuelle et à ses succursales si elles existent et ce quinze jours au moins avant la date de la réunion. La convocation doit comporter la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice comptable, l'affiche, l'insertion devront mentionner que les adhérents ont la faculté à partir du huitième jour précédant cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la société mutuelle des procès verbaux du conseil d'administration des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes, du-dit exercice comptable.

3) Pour les assemblées générales ordinaires réunies sur une deuxième convocation, la convocation doit être adressée 15 jours au moins et 30 jours au plus, avant la date de la réunion même selon la même démarche que pour la première convocation et avec le même ordre du jour.

4) Pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur une deuxième convocation, la convocation doit être adressée dans un délai de quinze jours selon la même démarche que pour la première convocation et avec le même ordre du jour. L'affiche doit contenir la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

Article 16 : Ordre du jour :

1) L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, du commissaire aux comptes, de l'autorité de tutelle et du tribunal compétent, toute question présentée au conseil 30 jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature du quart des adhérents au moins.

2) Il ne peut être mis en délibération ou discussion dans l'assemblée générale que les questions portées à l'ordre du jour.

3) Toutefois, l'assemblée générale peut, en cas de faute grave, révoquer un ou plusieurs administrateurs même si cette question n'est pas portée à l'ordre du jour.

Article 17 : Bureau de l'assemblée Générale :

1) L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et en cas d'empêchement par l'administrateur désigné par le conseil d'administration, à défaut l'assemblée générale désigne son président.

2) Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux adhérents désignés par l'assemblée générale et choisis en dehors du conseil d'administration.

3) Le bureau de l'assemblée générale est constitué par le président et deux scrutateurs.

4) L'assemblée générale désigne également un secrétaire qui peut ne pas être adhérent de la société mutuelle.

5) L'assemblée générale peut constituer en son sein toute commission compétente pour un ou plusieurs objets déterminés dans le cadre de l'ordre du jour, et qui est susceptible de faciliter le déroulement de la séance et des délibérations.

Article 18 : Admission, droit de vote et représentation :

1) Tout adhérent a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration invite, à titre consultatif, les présidents des organisations et structures professionnelles notamment agricoles, à assister ou à se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut inviter à assister à titre d'observateurs à l'assemblée générale, un ou plusieurs personnes, en raison de leur spécialité, expérience et compétence.

2) Seuls ont droit au vote les adhérents qui sont à jour des versements des parts qu'ils ont souscrites.

3) Chaque adhérent, présent ou représenté ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

4) Les personnes morales adhérentes disposent chacune d'une voix à l'assemblée générale.

Chacun des organismes visés ci-dessus est représenté de droit à l'assemblée générale par un délégué dûment mandaté par le conseil d'administration qu'il représente.

5) L'adhérent empêché peut donner un mandat certifié de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre membre de la société mutuelle ou le conjoint du mandaté ou un de ses ayants droit majeurs ou ses ascendants ou un allié.

6) L'adhérent ne peut représenter plus que deux adhérents. Les documents relatifs aux mandats sont annexés au procès verbal de l'assemblée générale.

Article 19 : Constatation des délibérations de l'assemblée Générale :

1) Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms des adhérents ainsi que leurs domiciles et le nombre de parts souscrites et versés par chacun d'eux et le numéro de leurs cartes d'identité nationale.

2) Cette feuille de présence, signée par les adhérents ou en leur nom par leurs mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée générale est déposée au siège social pour être jointe au rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux de l'assemblée générale. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial signé par les membres du bureau de l'assemblée générale.

3) Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont signés par le président du conseil d'administration ou en cas d'empêchement par deux administrateurs.

Article 20 : Réunion et objet de l'assemblée Générale constitutive :

L'assemblée générale constitutive se réunit pour constituer la société mutuelle, approuver ses statuts, élire les membres du premier conseil d'administration et désigner le commissaire aux comptes.

Article 21 : Quorum et majorité en assemblée Générale constitutive :

L'assemblée générale constitutive ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'adhérent présents ou représentés supérieur à la moitié de celui des adhérents inscrits d'une manière légale à la société mutuelle à la date de la convocation.

Article 22 : Réunion et objet de l'assemblée Générale Ordinaire :

1) L'assemblée générale ordinaire doit être réunie au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable. Elle décide de toutes les questions intéressant la société mutuelle à l'exception de celles réservées expressément à l'assemblée générale extraordinaire.

Elle se réunit pour délibérer sur toute question figurant à l'ordre du jour et notamment pour :

- admettre ou exclure les adhérents,
- élire les membres du conseil d'administration, les révoquer et désigner le commissaire aux comptes,
- contrôler les actes de gestion de la société mutuelle,
- approuver ou désapprouver les comptes de l'exercice écoulé et ordonner les suites à donner, le cas échéant,
- prendre les décisions qu'elle juge nécessaires au sujet des résultats enregistrés, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,

2) L'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice se réunit dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Cette assemblée doit, après lecture des rapports moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports du commissaire aux comptes :

- examiner, approuver ou rectifier les comptes,
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs,
- procéder à l'élection des administrateurs et à la désignation du commissaire aux comptes,
- constater les variations du capital social au cours de l'exercice comptable,
- en cas d'enregistrement des résultats négatifs, le conseil d'administration doit présenter un rapport justifiant les motifs de la perte et un programme pour y remédier,
- délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.

3) Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du rapport ou des rapports du commissaire aux comptes.

Article 23 : Quorum et majorité en assemblée Générale Ordinaire :

1) L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'adhérent présents ou représentés au moins égal aux quart de celui des adhérents inscrits à la société mutuelle à la date de la convocation.

2) A défaut du quorum, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, suivant les règles prescrites au paragraphe 2 de l'article 15 des présents statuts, tout en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

3) Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

4) Le délai de réunion entre deux assemblées générales ordinaires ne doit pas excéder un mois.

Article 24 : Objet de l'assemblée générale extraordinaire :

1) L'assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts-type, la dissolution de la société mutuelle, ou sa scission ou sa fusion avec d'autres sociétés mutuelles, la prolongation de sa durée, l'augmentation du capital de la société mutuelle par l'émission de titres nouveau ou par l'augmentation de la valeur nominale des titres ou sa réduction suite à un rapport établi par le commissaire aux comptes et l'examen des questions relatives à l'inobservation des dispositions légales ou des statuts de la société mutuelle.

2) Le texte des résolutions proposées doit être tenu à la disposition des adhérents au siège de la société mutuelle, dix jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée.

Article 25 : Quorum et majorité de l'assemblée générale extraordinaire :

1) L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'adhérents présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des adhérents inscrits à la société mutuelle à la date de la convocation.

2) Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour suivant les règles prescrites au paragraphe 2 de l'article 15 des présents statuts tout en indiquant dans la convocation, la date et le résultat de la précédente assemblée générale extraordinaire réunie suite à la première convocation.

Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Chapitre IV

Conseil d'administration

Article 26 : Composition du conseil d'administration :

La société mutuelle est administrée par un conseil d'administration composé de trois ou six ou neuf ou douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les adhérents.

Tout administrateur :

- d. doit être de nationalité tunisienne,
- e. ne doit pas participer directement ou indirectement d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société mutuelle,
- f. ne doit pas subir aucune condamnation pour crime ou délit intentionnel ou ne pas être interdit de tenir des chèques bancaires ou ne pas être parmi les membres du conseil d'administration dissous par l'autorité de tutelle,

Ces conditions sont applicables aux personnes physiques représentant les personnes morales élues en tant que membres du conseil d'administration de la société mutuelle.

L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret et à la majorité des voix exprimés.

Article 27 : Durée et renouvellement du mandat des administrateurs :

Les administrateurs sont élus pour six ans, et les membres du conseil d'administration sont renouvelés par tiers tous les deux ans par tirage au sort les deux premières périodes et à l'ancienneté par la suite.

Les administrateurs sortants peuvent être rééligibles une seule fois.

Le conseil d'administration est tenu d'informer l'assemblée générale ordinaire des lettres recommandées, avec accusée de réception des demandes qui lui auraient été notifiées par les intéressés, concernant les candidatures au conseil d'administration dans un délai de 10 jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

Article 28 : Désignation provisoire d'administrateurs :

1) En cas de vacance par suite de décès, de démission ou d'exclusion d'un ou de plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.

2) La désignation des remplaçants doit être soumise à l'approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire qui procède au remplacement définitif du ou des administrateurs manquants. Cette période est prise en compte lors du renouvellement du mandat de l'administrateur remplaçant.

Si les désignations faites par le conseil d'administration n'étaient pas approuvées par l'assemblée générale ordinaire, les délibérations prises et les actes accomplis par le dit conseil avec la participation du membre ou des membres concernés restent valables.

3) Si un administrateur s'absente durant 3 réunions consécutives, il doit faire connaître au conseil les motifs de ses absences. Le conseil peut proposer son remplacement à la plus proche assemblée générale ordinaire si les motifs invoqués sont considérés inacceptables.

4) L'adhérent nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant de la durée du mandat de l'administrateur remplacé.

5) La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse d'exister si, au cours de l'exercice, le nombre de vacance a atteint ou a dépassé la moitié du nombre d'administrateurs.

Dans ce cas, le président du conseil d'administration et en cas d'empêchement, l'un des administrateurs en fonction doit convoquer immédiatement une assemblée générale ordinaire à l'effet de procéder à l'élection des administrateurs défaillants.

Article 29 : Responsabilité des administrateurs :

1) Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant le cas, envers la société mutuelle et envers les tiers, des fautes qu'ils commettent lors de l'exercice de leurs fonctions.

Chaque administrateur durant la durée de son mandat doit être propriétaire, au moins de cinq parts supplémentaires. Ces parts sont destinées à la garantie de tous ses actes de gestion. Elles sont inaliénables et ne peuvent pas être intégrées au capital de la société mutuelle.

Les certificats nominatifs correspondant à ces parts doivent porter un cachet indiquant qu'ils sont inaliénables et non cessibles et doivent être déposés à la société mutuelle.

2) Toute convention entre la société mutuelle et l'un des administrateurs ou gestionnaires ou l'un des établissements dont l'un des administrateurs ou gestionnaires est associé nominatif, mandataire, administrateur ou directeur, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Ces conventions consistent en :

- les prêts, les avances, les soutiens, les garanties et les assurances, quel que soit leur forme, contractés au profit des tiers, actionnaires, adhérents, gestionnaires ou membres du conseil d'administration ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ou tout intermédiaire.

- la location ou la cession des fonds de commerce ou l'un des éléments qui les composent.

- les emprunts dont le montant dépasse 1 % du capital social de la société mutuelle à condition que le montant global de ces emprunts durant l'exercice comptable concerné ne dépasse pas 5 % du capital social de la société mutuelle.

Le commissaire aux comptes doit être informé de tous ces actes et conventions.

Le commissaire aux comptes doit présenter à l'assemblée générale ordinaire de fin de l'exercice comptable un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil d'administration.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations résultant des obligations conclues normalement avec la société mutuelle conformément à l'article 8 des présents statuts, ni aux opérations effectuées habituellement par la société mutuelle en dehors de toutes conventions spéciales.

Article 30 : Réunions du Conseil :

1) Le conseil d'administration se réunit au siège social de la société mutuelle ou dans tout autre lieu dans sa zone d'intervention aussi souvent que son intérêt l'exige et au moins, une fois tous les quatre mois, sur convocation du président du conseil d'administration ou son représentant, en cas d'empêchement, le conseil doit également être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

Les convocations aux réunions du conseil d'administration sont adressées au moins une semaine avant la date des réunions.

2) Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables qu'en présence au moins de la moitié de ses membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

A défaut du quorum lors de la première réunion, une deuxième convocation doit être adressée pour examiner le même ordre du jour dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de la première réunion.

Un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche peut être invité pour assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur.

Article 31 : Constatation des délibérations du conseil :

1) Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance et à défaut, par deux administrateurs qui ont participé aux délibérations indiquées.

2) Le président du conseil d'administration ou son mandataire ou deux administrateurs en fonction certifient les copies ou extraits de délibérations à produire en justice ou autres.

Ainsi certifiés, ils sont opposables aux tiers.

3) Le nombre et la qualité des administrateurs en exercice ainsi que les pouvoirs conférés par des personnes morales administrateurs à leurs représentants, sont prouvés légalement à l'égard des tiers, par la simple énonciation dans le procès-verbal de chaque délibération ou dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms des administrateurs et des représentants des personnes morales concernées en tant qu'administrateurs présents ou absents.

Article 32 : Pouvoirs du conseil :

Le conseil d'administration agit en tant que mandataire de l'assemblée générale ordinaire. Il est chargé de la gestion de la société mutuelle dont il doit assurer le bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société mutuelle et pourvoir à tous ses intérêts, dans la limite de son objet, autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.

Il établit, à la clôture de chaque exercice, les états financiers et comptables qui doivent être soumis à l'assemblée générale ordinaire, conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions particulières de l'autorité de tutelle. Il soumet à l'assemblée un rapport sur le fonctionnement de la société mutuelle pendant l'exercice comptable écoulé. Il statue sur toutes propositions présentées et arrête l'ordre du jour des réunions de cette assemblée.

Outre les attributions sus-indiquées il dispose notamment des pouvoirs suivants :

- il représente la société mutuelle auprès de l'Etat, des administrations publiques et auprès des tiers.

- Il élabore le programme d'activité et de développement de la société mutuelle et fixe le budget prévisionnel.

- Il statue sur tous marchés ou conventions.

- Il fait percevoir les sommes dues à la société mutuelle et régler celles qu'elle doit.

- Il fait ouvrir et fonctionner dans toutes les banques, caisses de crédit mutuel, aux bureaux des chèques postaux, tous comptes courants, comptes de dépôt ou autres, selon les conditions qu'il accepte et sans limitation et donne toutes délégations pour leur fonctionnement,

- Il fait retirer toutes les correspondances, colis et mandats destinés à la société mutuelle et il en fait donner décharge.

- Il fixe l'emploi des disponibilités.

- Il fait souscrire, endosser, accepter et acquitter tous effets de commerce ou autres, et notamment tous warrants, il accorde la caution ou l'aval de la société mutuelle.

- Il consent tous avantages consacrés aux adhérents sans préjudices aux intérêts de la société mutuelle. Toutefois lorsque les dits avantages sont consentis en dehors des conditions générales normalement applicables aux opérations effectuées par la société mutuelle avec ses adhérents ou les acheteurs de produits commercialisés par elle, le commissaire aux comptes devra en être avisé.

- Il contracte tous emprunts avec ou sans garantie.
- Il acquiert et échange tous immeubles, il peut aliéner les immeubles qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de la société mutuelle.
- Il accepte tous baux et toutes promesses de vente et ce moyennant les prix, sous les charges et conditions qu'il juge nécessaire.
- Il accepte tous dons et legs.
- Il décide l'adhésion de la société mutuelle à tous autres organismes mutuelles et de participer aux établissements non mutuelles ayant une relation avec l'activité de la société et informe l'assemblée générale ordinaire, dans son rapport annuel de la nature et de la durée des obligations contractées ainsi que du montant des engagements approuvés. Il désigne les personnes physiques représentant la société mutuelle aux assemblées générales et aux conseils d'administration des autres organismes.
- Il autorise le président à exercer toutes actions judiciaires en tant que demandeur ou défendeur.
- Il provoque toutes résolutions relatives aux contrats, compromet et transige en prenant en considération les intérêts de la société mutuelle.
- Il fixe les modalités de paiement des débiteurs, il consent toutes prolongations de délai.
- Il donne tous acquiescements et désistements ainsi que toutes mains levées de saisies, oppositions et autres droits avec ou sans paiement.
- Il élabore les statuts du personnel et un organigramme et une loi cadre pour la société mutuelle.
- Il nomme et révoque les agents de la société mutuelle. fixe leurs salaires, indemnités, gratifications et avantages.
- Il suit et contrôle les activités de la société mutuelle.
- Il élit domicile.
- Il établit tous règlements intérieurs dans les limites prévues à l'article 61 des présents statuts.

Article 33 : Présidence du conseil d'administration :

1) Le conseil d'administration élit, parmi ses membres exerçant effectivement l'activité agricole ou de pêche, et au scrutin secret et à la majorité des voix exprimées, un président et un vice président. Cette élection doit être faite au cours de la première réunion du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire.

Le président du conseil d'administration doit être agriculteur ou pêcheur exerçant la profession et ayant un niveau scolaire qui lui permet d'accomplir les missions qui lui sont attribuées.

Le niveau académique est fixé au règlement intérieur de chaque société mutuelle.

Le conseil peut à tout moment et sur décision motivée retirer au président les fonctions qu'il lui a confiées.

2) Le président est chargé de veiller au bon fonctionnement de la société mutuelle et de défendre ses intérêts moraux et matériels.

Le conseil doit déléguer au président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de la société mutuelle et à l'exécution des décisions du conseil. Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs après autorisation spéciale du conseil d'administration.

3) Le président du conseil d'administration, après délégations de celui-ci représente la société mutuelle en justice, en tant que demandeur ou défendeur. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

4) En cas d'empêchement du président du conseil d'administration ou son adjoint, le conseil peut nommer un de ses membres pour présider la réunion du conseil à chaque séance.

5) Le président du conseil d'administration peut désigner parmi les adhérents et les agents de la société mutuelle, une commission chargée d'étudier les questions qu'il soumet à son examen.

Article 34 : Gratuité des fonctions d'administrateur :

1) Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement.

Toutefois l'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil d'administration, en contre partie de l'exercice effectif de leur activité au conseil, une somme fixée annuellement à titre de jetons de présence.

En outre, l'assemblée générale ordinaire peut décider l'octroi au président du conseil d'administration, d'une indemnité exceptionnelle pour les missions spéciales qu'il effectue et selon l'exigence de sa fonction. Le montant de la prime et la nature des missions sont fixés par le règlement intérieur de la société mutuelle.

2) En cas d'empêchement du directeur de la société mutuelle d'accomplir certaines missions spéciales, le conseil peut en charger un des administrateurs, en contre partie d'une rémunération tout en fixant son montant, sa nature et la durée nécessaire pour sa réalisation et en informant la plus proche assemblée générale ordinaire de cette rémunération et du résultat de la mission.

3) Ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation de la société mutuelle.

Article 35 : Délégation des pouvoirs du conseil :

1) Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou au directeur ou au directeur général de la société mutuelle.

2) Le conseil d'administration peut aussi, conférer des mandats spéciaux, à des membres non administrateurs ou à des tiers pour un objet déterminé tout en informant la plus proche assemblée générale de tout mandat et de son résultat .

Article 36 : Directeurs – directeurs généraux - gérants de succursales :

1) Le conseil d'administration doit désigner un directeur ou un directeur général selon le chiffre d'affaire de la société mutuelle. En aucun cas un membre du conseil d'administration ne peut être directeur ou directeur général. Le recrutement du directeur ou du directeur général doit être effectué par un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration.

2) Le directeur ou le directeur général assure la gestion courante de la société mutuelle. Il exerce sa fonction dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par un contrat écrit mentionnant

obligatoirement les responsabilités du directeur ou du directeur général concernant la gestion de toutes les affaires administratives et financières, le choix des agents à recruter et à leur proposition à l'approbation du conseil d'administration, la désignation des gérants des succursales et la fixation des primes et privilèges des agents et leur proposition à l'approbation du conseil d'administration et la fixation des objectifs de la société mutuelle, l'élaboration des budgets prévisionnels annuels et la préparation de tous les rapports relatifs aux différentes réunions à soumettre au conseil, la participation aux différentes réunions et notamment celles relatives à la conclusion des marchés, au choix des fournisseurs et à la promotion de la société mutuelle.

3) Le salaire du directeur ou du directeur général est fixé par le conseil d'administration.

4) En aucun cas il ne peut être octroyé aux agents, au directeur ou au directeur général, un pourcentage du chiffre d'affaire réalisé par la société mutuelle.

5) Le directeur ou directeur général : doit être de nationalité tunisienne.

d. ne doit pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente à celle de la société mutuelle ou des sociétés mutuelles auxquelles elle est adhérente.

e. ne doit pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

6) Le directeur ou le directeur général doit exercer les fonctions dans la société mutuelle à plein temps.

7) Les fonctions de gérant de succursale de la société mutuelle ne peuvent pas être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente à celle de la société mutuelle.

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus relatifs à la rémunération du directeur ou du directeur général sont applicables à la rémunération du gérant de succursale.

Chapitre V

Le contrôle des comptes

Article 37 :

L'assemblée générale ordinaire, désigne pour une période de trois ans renouvelable deux fois, un commissaire aux comptes choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits à l'ordre des experts comptables de Tunisie ou parmi les commissaires inscrits à la liste des spécialistes en comptabilité au sein du groupement comptable de la Tunisie lorsque le chiffre d'affaires de la société mutuelle ou son capital dépassent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

Le commissaire aux comptes ne peuvent pas être désigné parmi les personnes citées à l'article 262 du code des sociétés commerciales.

Le commissaire aux comptes ou le spécialiste en comptabilité vérifie, sous sa responsabilité, l'exactitude des comptes de la société mutuelle et certifie leur fiabilité conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur. Il doit informer l'assemblée générale ordinaire des résultats de sa mission à travers un rapport écrit.

Il doit également envoyer une copie de ses rapports à l'autorité de tutelle.

Le commissaire aux comptes ou le spécialiste en comptabilité a le droit d'accéder à la caisse et d'obtenir tous papiers, livres de commerce et valeurs mobilières, de les vérifier et contrôler l'exactitude et la fiabilité des statistiques et des états financiers et de vérifier l'exactitude des informations portées à tous les rapports émis par la société mutuelle concernant ses comptes.

Chapitre VI

Dispositions financières

Article 38 : Constitution du capital :

Le capital social de la société mutuelle est composé d'actions sociales nominatives obligatoires indivisibles souscrites par chacun des membres.

Le capital social est fixé à la somme de.....D. et divisé en.....actions d'un montant de.....D chacune.

Les actions souscrites peuvent être libérées comme suit :

- soit la totalité lors de la souscription.
- soit la moitié lors de la souscription et le reste à la date de clôture du premier exercice suivant l'année comptable de la souscription.

La souscription d'une partie du capital peut être complétée par des apports en nature considérés nécessaires au fonctionnement de la société mutuelle.

Article 39 : Augmentation du capital :

1) Le capital est fixé selon les activités de la société mutuelle. Il doit être augmenté selon l'évolution de ses activités.

2) Le capital social est susceptible d'augmentation par suite d'admission de nouveaux adhérents ou de souscription de parts nouvelles par les adhérents.

3) Le capital est susceptible d'augmentation collective par l'augmentation de la valeur de l'action résultant de la modification, par l'assemblée générale extraordinaire, des obligations de souscription fixées par l'article 38 du présent statuts. Dans ce cas, les soldes restant dus sur les parts déjà souscrites deviennent immédiatement exigibles.

Article 40 : Réduction du capital :

1) Le capital est susceptible de réduction par suite de retrait, exclusion, décès, interdiction, faillite d'un ou plusieurs adhérents ou la dissolution d'une personne morale adhérente.

2) Le capital social obligatoire souscrit ne peut être réduit au-dessous du quart du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale ordinaire depuis la constitution de la société mutuelle.

3) Le remboursement des parts annulées, faute de cession à d'autres membres de la société mutuelle selon les conditions prévues à l'article 42 du présent statut, doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.

4) Lorsque la société mutuelle reçoit une avance de l'Etat, ou elle contracte un emprunt avec la garantie de l'Etat, le capital social ne pourra être réduit sous aucun prétexte, avant le remboursement intégral de cette avance, au-dessous du montant qui aura servi de base à l'obtention de cette avance ou emprunt.

Article 41 : Parts sociales :

1) La propriété des parts est constatée par leur inscription sur les registres de la société mutuelle dans l'ordre chronologique et par les reçus des montants versés. Les certificats de parts délivrés sont extraits des registres à souches conformes au modèle annexé aux présents statuts, et doivent être signés par deux administrateurs et doivent porter le cachet de la société mutuelle.

2) Les parts de la société mutuelle sont indivisibles.

La société mutuelle ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

3) L'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice décide annuellement, s'il y a lieu de répartir des dividendes aux parts. Le taux de ces dividendes est fixé sur proposition du conseil d'administration selon l'équilibre financier de la société mutuelle sans toutefois que ces dividendes puissent dépasser le taux du marché monétaire.

Article 42 : Cession des parts :

1) Les parts sociales obligatoires peuvent être échangées entre les adhérents d'une même société mutuelle qui veulent acquérir ces actions ou aux personnes non adhérents à condition de répondre aux conditions d'adhésion prévues, aux présents statuts après l'accord de l'assemblée générale ordinaire en accordant la priorité aux adhérents de la société mutuelle qui veulent acquérir ces actions.

2) Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de tout ou partie des parts d'un adhérent par voie de cession à un ou plusieurs autres adhérents de la société mutuelle.

3) La transmission des parts s'opère par simple inscription sur le registre des adhérents.

4) La cession ne peut pas être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'adhérent cédant au-dessous de celui exigible en application de l'article 38 des présents statuts et selon les conditions prévues au règlement intérieur.

5) Les cessions totales ou partielles de parts sociales doivent être enregistrées sur un registre spécial selon un ordre chronologique et avec des numéros d'ordre successifs.

A chaque inscription, le nom de l'adhérent cédant, celui du cessionnaire, leur numéro d'inscription au registre des adhérents, la date d'effet de la cession et le nombre de parts cédées doivent être mentionnés.

Le numéro d'enregistrement de la cession et du nombre de parts cédées et portée dans la colonne d'observation au registre d'adhésion sous le numéro d'inscription de l'adhérent cédant et sous le numéro d'inscription du cessionnaire.

Article 43 : Restitution des parts pendant la durée de la société mutuelle:

1) Les parts sociales sont restituées pendant la durée de la société mutuelle en cas d'exclusion, ou d'interdiction, ou de faillite d'un adhérent ou de la dissolution d'une personne morale adhérente. Il en est de même en cas de retrait de l'adhérent, sauf application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 40 des présents statuts.

2) La restitution des parts à leur valeur initiale dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, s'effectue sans préjudice des dividendes dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais après déduction des pertes éventuelles constatées sur le capital social et éventuellement des sanctions subies par l'intéressé en application de l'article 8 des présents statuts.

Pour l'application du présent paragraphe, les pertes éventuelles sur le capital social sont celles constatées au jour de la clôture du dernier exercice comptable précédant celui au cours duquel ont été décidés l'exclusion, l'interdiction, la déclaration de faillite ou le retrait de l'adhérent après accord du conseil d'administration.

3) La restitution ne peut avoir lieu avant un délai de cinq ans à compter de la date d'exclusion, de retrait, d'interdiction ou de déclaration de faillite.

Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut autoriser le remboursement avant le délai ci-dessus. Le conseil d'administration fixe les délais dans lesquelles le paiement des sommes dues pourra s'effectuer afin d'éviter tout préjudice au fonctionnement de la société mutuelle.

Article 44 : Durée de l'exercice comptable :

L'exercice comptable de la société mutuelle commence le 1^{er}et se termine le.....de chaque année.

Toutefois le premier exercice comptable de la société mutuelle commence à la date de sa constitution jusqu'à la fin de l'exercice comptable.

Article 45 : Tenue de la Comptabilité :

La société mutuelle doit tenir les registres comptables et établir les bilans, les états de résultat, les flux financiers et les tableaux annexés conformément à la législation en vigueur.

Les comptes, les registres financiers et les pièces justificatives sont tenus au siège de la société mutuelle et conservés pour une période de dix ans avant d'être classés dans l'archive.

Le conseil d'administration, le directeur ou le directeur général doit conserver les registres, les dossiers juridiques, le registre des procès verbaux des réunions et tout autre document se rapportant au fonctionnement, à l'organisation et à l'administration de la société mutuelle au siège de la société mutuelle.

Article 46 : Etablissement des comptes :

1) A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration établit les états financiers constitués du bilan, des états des flux de trésorerie et des notes aux états financiers et qui doivent former un ensemble structuré, des états de résultat. Il établit en outre un rapport aux adhérents sur la gestion et le fonctionnement de la société mutuelle pendant l'exercice comptable précédent.

2) Les documents ci-dessus mentionnés doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice comptable.

La société mutuelle doit adresser ces documents aux autorités de tutelle, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice comptable.

Article 47 : Présentation des comptes :

1) Les états financiers, les états de résultat, les flux financiers et les différents tableaux, présentés à l'assemblée générale ordinaire doivent être établis conformément à la législation en vigueur.

2) Ces documents ainsi que les rapports du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes sont mis à la disposition des adhérents au siège social de la société mutuelle, à partir du huitième jour précédant l'assemblée générale ordinaire.

3) Chaque adhérent peut, prendre connaissance au siège social de la société mutuelle de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées générales ordinaires durant les trois dernières années et des procès-verbaux de ces assemblées.

4) Le bilan, les états de résultat, les flux financiers et les différents tableaux doivent être adressés aux services concernés relevant du ministère des finances conformément à la législation en vigueur en matière de déclaration des revenus.

Article 48 : Excédents nets et excédents répartis :

1) Les excédents nets de chaque exercice comptable sont constitués par les produits, déduction faite des charges de la société mutuelle conformément à la législation en vigueur.

2) Les excédents susceptibles d'être répartis sous forme de ristournes ou de dividendes aux parts sont constitués par les excédents nets tels qu'ils résultent des dispositions du paragraphe 1^{er} du présent article tout en ajoutant ou en déduisant, selon le cas, les résultats reportés des exercices comptables précédents, déduction faite, dans l'ordre, des sommes nécessaires aux chapitres suivants conformément au classement qui suit :

- g. aux réserves légales obligatoires et statutaires.
- h. à la réserve correspondant soit à l'aide directe ou indirecte de l'Etat soit à la dotation à un fonds de financement.
- i. à la réserve correspondant aux parts annulées au cours de l'exercice comptable.
- j. à la réserve de développement des activités de la société mutuelle et la réalisation des investissements.
- k. à la réserve pour le financement des activités saisonnières.
- l. aux réserves de projets social et culturel sans dépasser 1 % des excédents nets.

Les frais et charges doivent être répartis entre les diverses subdivisions du compte d'exploitation selon leur nature à condition de leur approbation par l'assemblée générale ordinaire. Il en est de même des prélèvements indiqués ci-dessus.

Résultat des exercices comptables

Article 49 : Affectation des excédents annuels :

Les excédents nets, de chaque exercice comptable sont affectés comme suit :

- 5% destinés à la constitution des réserves légales obligatoires jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital social souscrit.
- 10% destinés à la constitution des réserves statutaires jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital social souscrit.

Et à l'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice comptable de décider sur proposition du conseil d'administration ce qui suit :

- la constitution des réserves et provisions de toute nature.
- la constitution des réserves pour le développement des activités de la société mutuelle , la réalisation des investissements et le financement des activités saisonnières.
- l'affectation du reliquat des excédents pour :
 - a) La restitution aux adhérents sans considérer les excédents provenant des opérations effectuées avec les non-adhérents;
 - b) Servir les dividendes des parts du capital dans les limites fixées au paragraphe 3 de l'article 41 des présents statuts.

Les excédents affectés à la restitution aux adhérents ne peuvent être répartis entre ceux-ci que proportionnellement aux opérations réalisées avec la société mutuelle et suivant les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 48 des présents statuts.

Les sommes attribuées à chaque adhérent au titre de restitution ou de dividendes au capital devront être employées à la libération de la quota-part exigible du capital souscrit par lui.

La restitution a lieu dans les trois mois qui suivent l'assemblée générale ordinaire annuelle et selon les modalités et moyens aux dates fixées par le conseil d'administration.

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, peut également décider de différer le paiement des dividendes et des restitutions dont le montant inscrit au compte de chaque adhérent, demeure à la disposition de la société mutuelle, en vue de faciliter ses opérations financières jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée.

c) L'affectation des excédents provenant des transactions avec les non adhérents pour appuyer les réserves destinées à développer les activités de la société mutuelle.

En aucun cas les réserves ne pourront être réparties entre les adhérents ni affectées à la libération des parts sociales ou à une augmentation du capital.

Article 50 : Exercices comptables déficitaires :

Les déficits éventuels d'exploitation peuvent être prélevés par décision du conseil d'administration, sur les provisions spécialement constituées à cet effet.

Les déficits non couverts en application du paragraphe premier ci-dessus peuvent être prélevés par décision de l'assemblée générale ordinaire, sur les réserves statutaires et, éventuellement, après épuisement des autres ressources, sur les réserves obligatoires.

Le conseil d'administration doit, dans ce cas présenter à l'assemblée générale, dans son rapport, toutes les propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la société mutuelle.

Article 51 : Prescription des dividendes et des restitutions :

Toute restitution ou dividendes non réclamés dans les trois années qui suivent la date de l'assemblée générale ordinaire sont prescrites au profit de la société mutuelle sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une remise en compte courant entraînant novation. La prescription s'opère conformément à la législation en vigueur.

Chapitre VIII

Dissolution, Liquidation, Dévolution

Article 52 : Cas de dissolution de la société mutuelle :

L'assemblée générale extraordinaire doit prendre la décision de dissolution de la société mutuelle dans les cas suivants :

- perte des trois-quarts du capital.
- la diminution du nombre d'adhérents au-dessous de sept.
- la fin de sa raison sociale.
- la volonté de la majorité des adhérents.
- un jugement rendu à la demande de tout intéressé.

La résolution de dissolution doit faire l'objet des formalités de publicité prévues au code des sociétés commerciales.

Article 53 : Liquidation de la société mutuelle :

L'assemblée générale règle, en cas de dissolution le mode de liquidation de la société mutuelle et nomme un ou plusieurs liquidateurs. La nomination des liquidateurs met fin aux missions des administrateurs.

Pendant la liquidation, l'assemblée générale et le commissaire aux comptes continuent à exercer les pouvoirs qu'ils exerçaient pendant l'existence de la société mutuelle.

Après la dissolution de la société mutuelle et pendant la liquidation, les copies ou les extraits des délibérations des assemblées générales sont signés par le ou les liquidateurs.

Toutes les valeurs de la société mutuelle sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.

Ils peuvent notamment réclamer à chaque adhérent:

- le montant non libéré des parts souscrites par lui .

- le montant des parts qu'il doit souscrire en application de l'article 38 des présents statuts.

Article 54 : Les obligations du liquidateur :

Le mandat du liquidateur est fixé à une année, en cas de non achèvement de l'opération de la liquidation après l'expiration de cette période, le liquidateur doit présenter un rapport expliquant les raisons de non accomplissement de l'opération de liquidation et il propose de nouveaux délais.

Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois et pour la même période par décision de l'assemblée générale ordinaire des adhérents et en cas d'empêchement par décision du juge des référés suite à une demande de tout intéressé.

Le liquidateur doit présenter des rapports détaillés sur les opérations de liquidation à l'assemblée générale ordinaire, au commissaire aux comptes de la société mutuelle, à l'autorité de tutelle et au tribunal compétent si le liquidateur a été désigné par celui-ci.

Article 55 : Dévolution du solde de la liquidation :

Dans le cas où la liquidation fait ressortir un excédent, celui-ci peut être employé comme suit :

1) la restitution de la somme versée par les adhérents et les participants et ce en acquit de leur souscription.

2) la restitution du reste aux adhérents proportionnellement à la moyenne de leur chiffre d'affaires avec la société mutuelle au cours des trois dernières années.

Article 56 : Responsabilité financière des adhérents:

Si la liquidation fait apparaître des pertes, celles-ci sont divisées entre les adhérents proportionnellement au chiffre d'affaires conformément au solde de la liquidation et au nombre de parts du capital social appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire en application de l'article 38 des présents statuts.

La responsabilité encourue par chaque adhérent, en application du paragraphe 1^{er} du présent article est limitée au montant des parts du capital social qu'il a souscrit ou qu'il aurait dû souscrire.

Chapitre IX

La tutelle et le contrôle

Article 57 : Contrôle de l'administration :

Les sociétés mutuelles sont soumises au contrôle et à la tutelle du gouverneur territorialement compétent.

Elles sont tenues de lui présenter obligatoirement :

- les budgets prévisionnels,
- les états financiers définitifs,
- les rapports de contrôle des comptes,
- tous autres justificatifs nécessaires prouvant la conformité du fonctionnement de la société mutuelle aux conditions légales qui la régissent.

Le gouverneur concerné adresse ses observations et ses réserves dans un délai d'un mois à partir de la date de réception des documents indiqués, au président du conseil d'administration de la société mutuelle qui est tenu de les présenter au conseil d'administration pour prendre les mesures nécessaires.

La société mutuelle est tenu d'inviter, à titre d'observateur un représentant de l'autorité de tutelle aux réunions du conseil d'administration et des assemblées générales, conformément aux procédures et aux délais fixés par les articles 15 et 30 des présents statuts.

Elle est tenue d'adresser obligatoirement à l'autorité de tutelle dans un délai ne dépassant pas 15 jours, une copie des procès-verbaux de ces réunions ainsi que le bilan et les comptes prévus au paragraphe 1^{er} de l'article 47 des présents statuts.

Au cas où la société mutuelle gère un service ou des biens publics, son conseil d'administration doit informer le gouverneur territorialement compétent des mesures prises suite aux observations et réserves que ce dernier a formulé et de présenter, le cas échéant, les justifications nécessaires et ce dans un délai ne dépassant pas mois à compter de la date de réception des observations et réserves du gouverneur.

Au cas où le conseil d'administration ne prend pas les mesures requises ou que les mesures prises n'ont pas donné de résultats, le gouverneur peut, après une mise en demeure adressée à la société mutuelle et restée sans résultat un mois après son envoi, retirer le service ou le bien publics mis à la disposition de la société mutuelle.

Cette mesure n'est pas suspensive des mesures administratives et des poursuites judiciaires exigées par la circonstance.

Article 58 : Les effets du contrôle :

En cas de constatation de violation des dispositions légales et réglementaires, de violation des statuts de la société mutuelle ou de non respect de ses intérêts, l'autorité de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de 15 jours pour examiner la situation de la société mutuelle, toutefois l'autorité de tutelle peut surseoir à l'exécution de toute décision qu'il considère susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société mutuelle en attendant que l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur les questions en instance..

Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée générale extraordinaire sont inefficaces, l'autorité de tutelle peut décider la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire composée d'un représentant des services relevant du ministère des finances et un représentant des services relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le représentant régional de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

La commission administrative provisoire assure la gestion de la société mutuelle en attendant que l'assemblée générale nomme un nouveau conseil d'administration dans un délai d'un an susceptible de renouvellement une seule fois.

S'il a été constaté que les mesures prises pour surmonter les défaillances susvisées sont inefficaces, l'autorité de tutelle ainsi que tout adhérent intéressé peut, demander au tribunal territorialement compétent la dissolution de la société mutuelle.

Article 59 : Règlement des litiges :

1) Tous les litiges qui pourraient s'élever à raison des affaires de la société mutuelle sont soumis à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable avant recours à la commission régionale de suivi des organismes professionnels créée par le décret n° 2005-2647 du 13 octobre 2005. Si le litige n'est pas réglé, le différend est jugé devant le tribunal territorialement compétent.

2) En cas d'instance pendant la durée de la société mutuelle ou au cours de la liquidation, le différend est jugé par le tribunal compétent du lieu du siège social.

3) En cas de contestations, tout adhérent doit faire élection de domicile dans la zone d'intervention de la société mutuelle.

Article 60 : Opérations des tiers non adhérents :

La société mutuelle peut admettre des tiers non adhérents à bénéficier de ses services à condition que leurs activités concordent avec sa raison sociale et pour une période qui ne peut excéder trois ans et sans qu'ils n'aient droit au partage des excédents et bénéfices que la société mutuelle réalise .

De même, le volume des transactions avec les tiers ne doit pas dépasser le tiers du chiffre d'affaires de la société mutuelle.

Article 61 : Etablissement des règlements intérieurs :

1) Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par le conseil d'administration soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date de l'approbation des statuts de la société mutuelle.

2) Les clauses essentielles et les modifications relatives aux règlements intérieurs seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Article 62 : Dépôt des statuts :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présents statuts pour effectuer le dépôt et la publication conformément à la législation en vigueur.

MODELE DU REGISTRE DES ADHESIONS

Numéro D'adhésion	Adhérents				Adresse	Date d'effet de l'adhésion	Nombre de parts souscrites	Montant total de la souscription	Sommes versées à la souscription	Reste à libérer	Observations
	Personnes physiques		Personnes normales								
	Nom et prénom	N°- CIN	Nom	N° d'inscription au registre du commerce							

Décret n° 2007-1392 du 11 juin 2007, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eaux souterraines du bassin d'eau d'El Balaoum de Kalaa Kébira du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date, la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001 et notamment son article 15,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005.

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique du 20 février 2006,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, un périmètre de sauvegarde des ressources en eaux souterraines du bassin d'eau d'El Balaoum de Kalaa Kébira du gouvernorat de Sousse dont les limites sont fixées en liséré rouge sur l'assemblage des cartes de Sidi Bou Ali n° 49, Sebkheth Elkalbia n° 56, Halk El Menzel n° 50 et Sousse n° 57 à l'échelle 1/50000 ci-annexé et sont comme suit :

- Au Nord :

* La route reliant la ville de Sidi Bou Ali et le groupement d'habitation Echib.

- Au Nord Est :

* Partant de la ville de Sidi Bou Ali au croisement de la route nationale n° 1 et la route El Foukaia.

- Au Sud Est :

* La ligne artificielle reliant le croisement de la route nationale n° 1 et la route Elfoukaia, et la zone El Mraguib selon les circonstances géographiques suivantes : (S : 08g99'70", Y39g,88'00") et représente les limites administratives entre les délégations de Sidi Bou Ali et de Kalaa Kébira.

* de la ligne artificielle reliant le croisement de la route nationale n° 1 et la route El Foukaia, et la zone El Mraguib au point de croisement entre la piste de Bir Zomit et la route Elhania.

* du point de croisement entre Bir Zomit et la route Elhania jusqu'au croisement de la route Elghouiria et la route Elkabou au sud .

Au Sud et Sud Ouest :

* la route Elghouiria au groupement d'habitation Echib par Bir Zomit.

Art. 2. - A l'intérieur dudit périmètre, les travaux de recherche et d'exploitation nouvelle de nappes souterraines, de recherche d'eau, de création de point d'eau, d'approfondissement et d'équipement, à l'exclusion des

travaux de réfection et d'exploitation des ouvrages existant avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Les travaux ainsi autorisés sont soumis au contrôle des agents visés à l'article 8 du code des eaux.

Art. 3. - Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 156, 157, 158 et 160 du code des eaux.

Art. 4. -Le ministre de l'agriculture et des ressources hydraulique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-1393 du 11 juin 2007.

Monsieur Mohamed Nejib Drissi, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, à compter du 30 mars 2007.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juin 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des laboratoires spécialisés dans l'analyse du lait frais pour vérifier sa conformité aux normes tunisiennes en vigueur dans ce domaine (1).

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment son article 42,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires.

Vu l'arrêté du 29 octobre 1991, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux méthodes d'analyse des laits et dérivés.

Vu l'arrêté du 22 juillet 1994, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux spécifications des produits laitiers.

Vu l'avis du conseil de la concurrence n° 62122 du 16 mars 2006.

(1) Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges réglementant la création des laboratoires spécialisés dans l'analyse du lait frais pour vérifier sa conformité aux normes tunisiennes en vigueur dans ce domaine annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 juin 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à l'audit énergétique sur plan dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie et notamment son article 5,

Vu loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie,

Vu loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment ses articles 12 et 13 portant création du fonds national de maîtrise de l'énergie,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs,

Vu le décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l'énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi,

Vu l'avis de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges technique annexé au présent arrêté relatif à l'audit énergétique sur plan dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUDIT ENERGETIQUE SUR PLAN DANS LES SECTEURS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

Article premier : Le présent cahier des charges fixe la procédure à suivre afin de réaliser un audit énergétique sur plan d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment ou d'extension d'un bâtiment existant.

Article 2 : L'audit énergétique sur plan doit être réalisé par un expert auditeur inscrit sur la liste des experts auditeurs au sein de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie ainsi qu'un architecte de nationalité tunisienne ayant une expérience au moins de cinq ans dans sa spécialité.

Article 3 : Le maître d'ouvrage du projet audité sur plan doit, lors de son application des mesures indiquées à l'article 18 du décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004 fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts-auditeurs, fournir à l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie les éléments suivants relatifs à l'architecte :

- le curriculum vitae,
- le diplôme de fin d'études ou un certificat d'équivalence pour les diplômés des établissements universitaires étrangers,
- une attestation d'inscription à l'ordre des architectes tunisiens,
- une attestation d'appartenance à un bureau d'études architecturales ou une déclaration d'ouverture,
- une attestation d'affiliation à l'une des caisses de sécurité sociale,
- une fiche de renseignement conforme à un modèle établi à cet effet et mis à sa disposition par l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.

Article 4 : L'audit énergétique sur plan doit aboutir à l'établissement d'un rapport qui doit comporter notamment :

- Une description du projet du bâtiment, de ses principales caractéristiques en matière de l'utilisation de l'énergie, de sa consommation prévisionnelle d'énergie et une note justifiant le choix des produits de construction et des équipements visant l'économie d'énergie,
- Une évaluation du niveau des performances thermiques énergétiques du bâtiment à atteindre tout en s'assurant de sa conformité à la réglementation en vigueur dans le domaine de l'efficacité thermique et énergétique des bâtiments et ce, en se basant sur le manuel standard de vérification de la qualité thermique et énergétique des bâtiments, dont une copie est à retirer auprès de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie,
- Une proposition d'un plan d'actions portant sur les modifications éventuelles à apporter au projet en vue d'améliorer son efficacité thermique et énergétique et de recourir aux énergies renouvelables.

Le rapport d'audit énergétique sur plan devra être élaboré selon le plan figurant à l'annexe n°1 du présent cahier des charges.

Article 5 : L'expert auditeur et l'architecte doivent étudier les éléments suivants et les moyens d'améliorer leur efficacité thermique et énergétique :

- La conception architecturale (la forme, l'orientation, l'aménagement des espaces, la fonctionnalité, etc....) et les systèmes constructifs et architecturaux (enveloppe du bâtiment et éléments architecturaux, etc...),
- Les systèmes de ventilation, de chauffage, de refroidissement des locaux et les systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire (lot Fluides),
- Les systèmes d'éclairage et de distribution électrique (lot électricité),
- Tout autre système consommant de l'énergie,
- Et les systèmes de gestion et d'exploitation du bâtiment.

Article 6 : L'expert auditeur et l'architecte doivent suivre la procédure de conception et de construction prévue à l'annexe n°2 du présent cahier des charges et élaborer un rapport pour chacune des phases du projet.

ANNEXE 1 :

Plan pour l'élaboration du rapport d'audit énergétique sur plan

I – Sommaire

II – Préface

III – Identification du projet audité et de l'expert auditeur et de l'architecte :

a) PROJET AUDITE

- Projet (Intitulé et Type (habitation sociale ou économique ou de standing, bâtiment administratif ou commercial ou hospitalier ou hôtelier, etc...)) ;
- Implantation du projet (site, gouvernorat et zone climatique) ;
- Maître d'ouvrage (Nom, Adresse, Téléphone, Fax et e-mail) ;
- Maître d'ouvrage délégué (Nom, Adresse, Téléphone, Fax et e-mail) ;
- Maître d'œuvre (Nom, Adresse, Téléphone, Fax et e-mail) ;
- Bureau d'études ou Ingénieur-Conseil Fluides (Nom, Adresse, Téléphone, Fax et e-mail) ;
- Bureau d'études ou Ingénieur-Conseil Electricité (Nom, Adresse, Téléphone, Fax et e-mail) ;
- Bureau de contrôle (Nom, Adresse, Téléphone, Fax et e-mail).

b) L'EXPERT AUDITEUR ET L'ARCHITECTE

- L'expert auditeur (Nom, Adresse, Téléphone, Fax et e-mail) ;
- L'architecte (Nom, Adresse, Téléphone, Fax et e-mail) ;
- Date de l'intervention ;
- Visa de l'expert auditeur ;
- Visa de l'architecte ;
- Date d'envoi du rapport au maître d'ouvrage.

IV – Résumé des principales recommandations : Le rapport d'audit énergétique sur plan devra contenir, après l'identification du projet audité, un résumé des différentes actions proposées, les coûts, les temps de retour sur investissement ainsi qu'un récapitulatif des principales recommandations.

ANNEXE 2

Procédure de conception et de construction d'un projet de bâtiment

Première phase : Programme fonctionnel	
Description de la phase :	- Définition des grandes lignes du projet à entreprendre, - Etude de l'évolution prévisible des besoins, - Identification des contraintes du site, - Définition des exigences fonctionnelles et d'exploitation à satisfaire, - Définition des exigences de réalisation du projet en terme de qualité, de coût et de délais.
Les documents à examiner :	- La définition des grandes lignes du projet, de son éventuelle évolution, des exigences fonctionnelles et d'exploitation à satisfaire et des exigences de réalisation du projet en terme de qualité, de coût et de délais. - La description sommaire du projet proposé, ses caractéristiques fonctionnelles et des éventuelles variantes considérées. - Le budget global du projet.
Les éléments d'évaluation à considérer :	- La référence dans le programme fonctionnel à des exigences particulières au niveau de la qualité thermique et énergétique du projet (les mesures architecturales et de construction et les installations énergétiques) et le niveau de label ciblé, - Les éventuelles options considérées au niveau de l'architecture et de la construction, - Les éventuelles options considérées pour le lot fluides, - Les éventuelles options considérées pour le lot électricité. L'évaluation de chaque élément s'effectue par l'appréciation du niveau de qualité thermique et énergétique des choix proposés et des recommandations concernant les améliorations possibles.

Deuxième phase : Avant projet sommaire (A.P.S.)	
Description de la phase :	- La préparation d'un dossier détaillant la traduction graphique des intentions du programme fonctionnel et les lignes directrices du projet, - L'exposé de l'étude comparative des différentes solutions d'ensemble possibles, - La justification du choix de la solution d'ensemble préconisée notamment par référence à la notion du coût global, le parti adopté et le mode de construction envisagé.
Les documents à examiner :	- L'esquisse de la solution préconisée renfermant les plans d'implantation et de masse, les schémas de principe des voies et des réseaux divers nécessaires, - La description sommaire du projet proposé, ses caractéristiques fonctionnelles et les éventuelles variantes considérées, - L'estimation financière préliminaire du projet.
Les éléments d'évaluation à considérer :	- La référence dans le dossier d'APS à des exigences particulières au niveau de la qualité thermique et énergétique du projet (les mesures constructives et les installations énergétiques) et le niveau de label ciblé, - La compacité de la forme architecturale, - La disposition des divers espaces par rapport à la course du soleil et des vents dominants ainsi que la présence d'espaces tampons, - Les options considérées pour la composition des parois extérieures, - Les options considérées pour le type et les baies vitrées, - Les options considérées pour les systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement des espaces, - Les options considérées pour les systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, - Les options considérées pour les systèmes d'éclairage et des distributions électriques ainsi que les mécanismes de gestion de l'éclairage naturel. L'évaluation de chaque élément s'effectue par l'appréciation du niveau de qualité thermique et énergétique des choix proposés et des recommandations concernant les améliorations possibles.

Troisième phase : Avant projet détaillé (A.P.D.)	
Description de la phase :	- L'élaboration d'un dossier architectural du projet relativement détaillé (plans des différents ouvrages à l'échelle 1/100), - L'élaboration des premiers dossiers des installations techniques du projet, sur la base des solutions adoptées, - Le pré-dimensionnement des différentes composantes du projet.
Les documents à examiner : (un dossier par discipline ou par spécialité)	- Le rapport technique : Un mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif, - Les notes de calcul de dimensionnement des différentes installations énergétiques, - Les documents graphiques du projet comprenant : ▪ Le plan de situation du projet, ▪ Le plan masse de l'ensemble du projet, ▪ Les plans d'architecture des divers niveaux, les coupes dans les différentes directions et les différentes façades. ▪ Les schémas de principe préliminaires des différentes installations énergétiques, ▪ Les plans d'implantation des divers équipements énergétiques et réseaux des installations énergétiques. - Le dossier financier du projet qui présente les éléments estimatifs nécessaires à la budgétisation du projet.
Les éléments d'évaluation à considérer (1) :	- La référence dans les rapports techniques relatifs à chaque lot à des exigences particulières au niveau de la qualité thermique et énergétique du projet (les mesures de construction et les installations énergétiques) et le niveau de label ciblé, - L'évaluation quantitative de la compacité de la forme architecturale, - La disposition des divers espaces par rapport à la course du soleil et des vents dominants ainsi que la présence d'espaces tampons (vérification de l'application des recommandations de la phase APS), - Le calcul des coefficients de transmission thermique et la détermination des caractéristiques optiques des options considérées pour la composition des parois extérieures (parois opaques et parois vitrées), - Le calcul des taux de baies vitrées retenus et l'évaluation qualitative de l'impact de ces taux par rapport aux caractéristiques optiques du type de vitrage retenu,

Les éléments d'évaluation à considérer (2):	- L'évaluation qualitative du système de ventilation proposé (vérification des taux d'air neuf retenus, de la présence ou non de modulation d'air neuf sur les espaces à forte occupation, de la présence ou non de dispositif de récupération de chaleur sur l'air rejeté, etc ...), - L'évaluation qualitative du système proposé pour le chauffage des espaces (les données climatiques de base retenues pour le dimensionnement des équipements, l'adéquation du système retenu avec la nature et le mode de fonctionnement des espaces, l'efficacité énergétique des mesures prises au niveau du schéma de principe des installations et les dispositifs de régulation retenus, etc...), - L'évaluation qualitative du système proposé pour le refroidissement des espaces (les données climatiques de base retenues pour le dimensionnement des équipements, l'adéquation du système retenu avec la nature et le mode de fonctionnement des espaces, l'efficacité énergétique des mesures prises au niveau du schéma de principe des installations et les dispositifs de régulation retenus, etc...), - L'évaluation qualitative des systèmes proposés pour la production et la distribution d'eau chaude sanitaire (les données de base retenues pour le dimensionnement des équipements, l'adéquation du système retenu avec les besoins et les profils de puisage de l'eau chaude sanitaire, la présence ou non d'installation solaire pour la production d'eau chaude sanitaire (si oui, vérification du système préconisé et des éléments de dimensionnement retenus), l'efficacité énergétique des mesures prises au niveau de la production et distribution de l'eau chaude sanitaire et les dispositifs de régulation retenus, etc...), - L'évaluation qualitative et quantitative des systèmes d'éclairage intérieur retenus (les données de base retenues pour le dimensionnement des installations d'éclairage (niveau d'éclairement exigé, etc...), les types de lampes et des luminaires proposés, la puissance installée des luminaires rapportée à la surface des espaces, les dispositifs d'allumage et de contrôle de l'éclairage artificiel et les dispositifs de prise en compte de l'éclairage naturel pour la modulation de l'éclairage artificiel, etc...),
---	---

Les éléments d'évaluation à considérer (3):	- L'évaluation qualitative et quantitative des systèmes d'éclairage extérieur retenus (les données de base retenues pour le dimensionnement des installations d'éclairage (niveau d'éclairement exigé, etc...), les types de lampes et des luminaires proposés, la puissance installée des luminaires rapportée à la surface des espaces éclairés et les dispositifs d'allumage et de contrôle de l'éclairage extérieur (horloges, cellules photo-électriques, etc...), etc..., - L'évaluation qualitative des systèmes de distribution et des équipements électriques proposés (l'examen des schémas unifilaires des installations et la vérification de l'équilibrage de la distribution des charges électriques, le type d'ascenseurs, de monte-charge et des escaliers mécaniques ainsi que les dispositifs de délestage et les systèmes d'horloge, etc...), - L'évaluation qualitative des systèmes de comptage divisionnaire proposés (les compteurs d'eau, les compteurs électriques, les compteurs d'énergie et tout autre dispositif de comptage d'énergie, etc...), L'évaluation de chaque élément s'effectue par l'appréciation du niveau de qualité thermique et énergétique des choix proposés et des recommandations concernant les améliorations possibles.
---	---

Quatrième phase : Etudes Définitives et préparation des dossiers d'appel d'offres (D.A.O.)	
Description de la phase :	Cette phase concerne l'ensemble des divers projets définitifs d'exécution de chacun des lots avec les pièces écrites correspondantes, dressés en vue du lancement de l'appel d'offres en lot unique ou en lots séparés.
Les documents à examiner : (un dossier par discipline ou par spécialité)	- Les pièces écrites : Le cahier des prescriptions technique particulières (CPTP) et le cadre du bordereau des prix – détail estimatif (CBDP-DE), - Les notes de calcul détaillées de dimensionnement des différentes installations énergétiques, - Les documents graphiques détaillés du projet comprenant : ▪ Le plan masse, ▪ Les plans de détails d'architecture relatifs à l'exécution des ouvrages des divers niveaux, les coupes dans les différentes directions, les différentes façades et les dimensions précises des ouvrages et des ouvrants, etc..., ▪ Les schémas de principe des différentes installations énergétiques, comportant les caractéristiques techniques des divers équipements retenus pour le projet, ▪ Les plans d'implantation des divers équipements énergétiques et leurs caractéristiques fonctionnelles ainsi que le tracé des canalisations et des divers réseaux des installations énergétiques.
Les éléments d'évaluation à considérer :	Les éléments d'évaluation à considérer lors de cette phase concernent les mêmes aspects développés pour la phase A.P.D., mais à un niveau plus important de détail, qui est compatible avec le niveau de détails disponible dans les documents techniques de la phase DAO. L'évaluation se portera aussi sur les disparités qui ont été relevées entre les mesures prévues dans le dossier APD et celles qui ont été retenues dans le dossier DAO.

Cinquième phase : Réalisation des travaux et recollement	
Description de la phase :	Cette phase concerne la réalisation des travaux qui une fois achevée, se solde par l'élaboration du dossier de recollement qui constitue un dossier technique détaillé (pièces graphiques et autres documents techniques) des travaux réalisés et des systèmes retenus. - Les documents du marché des entreprises, - Les fiches techniques détaillées des différents équipements énergétiques installés. - Les documents graphiques « as built » du projet, comprenant : ▪ Le plan masse, ▪ Les plans de détails d'architecture relatifs à la réalisation des ouvrages des divers niveaux, les coupes dans les différentes directions, les différentes façades et les dimensions précises des ouvrages et des ouvrants, etc. ▪ Les schémas de principe des différentes installations énergétiques, avec indication de la marque, du type et des caractéristiques techniques des divers équipements énergétiques installés dans le projet, ▪ Les plans d'implantation des divers équipements énergétiques et leurs caractéristiques fonctionnelles ainsi que le tracé, la nature et les dimensions des canalisations et des divers réseaux des installations énergétiques.
Les documents à examiner :	Les inspections à réaliser : Cette phase représentant la phase ultime d'évaluation du projet, il est nécessaire de procéder à la vérification sur site de certains ouvrages réalisés dans le cadre du projet et de procéder à une inspection par échantillonnage de la qualité des travaux. Des visites d'inspection doivent être programmées en cours des travaux et à la remise du dossier de recollement pour la vérification de sa conformité aux travaux réalisés.
Les éléments d'évaluation à considérer :	Les éléments d'évaluation à considérer lors de cette phase concernent les mêmes aspects développés pour la phase DAO, au même niveau de détail, mais en relevant les disparités qui ont été observées entre les dispositions prévues dans le dossier DAO et celles qui ont été réellement exécutées ainsi qu'une appréciation des performances des solutions préconisées.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 11 juin 2007, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'analyste au ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995, notamment son article 26,

Vu le décret n° 1998-1064 du 11 mai 1998, portant création de l'école supérieure des communications de Tunis et son organisation administrative, financière et pédagogique,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure des communications de Tunis.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère du transport, le 15 septembre 2007 et jours suivants, un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'analyste, et ce, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990 et l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisés.

Art. 2. - Cette formation qui se déroulera à l'école supérieure des communications de Tunis, durera deux années.

Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (3) trois.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 août 2007.

Tunis, le 11 juin 2007.

Le ministre du transport
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007, modifiant le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement tel que modifié par le décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu le décret du 28 août 1956, portant création de la caisse d'épargne nationale tunisienne, tel que modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-38 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 90-97 du 1^{er} novembre 1990, relative aux comptes courants postaux,

Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, relatif à l'organisation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le

décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'article 5 du décret susvisé n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003, est modifié comme suit :

Article 5 (nouveau). - L'office national des postes est dirigé par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé de la poste.

Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les attributions nécessaires lui permettant de diriger l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se compose, outre le président-directeur général, des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- deux représentants du ministère chargé de la poste,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la poste sur proposition des ministres concernés, du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et du président de l'organisation de défense du consommateur, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Le président du conseil d'administration de l'office peut inviter, avec avis consultatif, toute personne dont l'avis est

jugé utile pour les travaux du conseil d'administration afin de prendre part à ses réunions.

Art. 2. - Le ministre des technologies de la communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2007-1395 du 11 juin 2007.

Le prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2006 est attribuée à l'association générale des insuffisants moteurs – section Gabès.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre des finances du 11 juin 2007, fixant les rétributions scolaires aux établissements scolaires composant l'école internationale de Tunis.

Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances,

Vu le décret du 18 juin 1917, donnant aux services et établissements publics de l'Etat, la faculté de relever le prix des pensions à payer ou le montant des versements à faire à leur budget,

Vu le décret n° 99-1042 du 17 mai 1999, portant création d'établissements scolaires dans un même espace nommé « école internationale de Tunis »,

Vu l'arrêté du 14 septembre 1999, fixant les rétributions scolaires aux établissements scolaires composant l'école internationale de Tunis.

Arrêtent :

Article premier. - Les tarifs annuels de pension et de demi-pension dus par les élèves poursuivant leur étude dans l'un des établissements scolaires composant « l'école internationale de Tunis » sont fixés comme suit :

Genre de pension	Taux annuels (en dinars)	
	Pour les Tunisiens	Pour les Etrangers
Pension complète	600	2000
Demi pension	300	1000

Ces sommes sont payées sous forme de tranches du début de chaque trimestre de l'année scolaire, et ce, conformément aux tableau suivant :

Demi pension (en dinars)						Pension complète (en dinars)					
1 ^{er} trimestre du 14 septembre au 31 décembre inclus		2 ^{ème} trimestre du 1 ^{er} janvier au 31 mars inclus		3 ^{ème} trimestre du 1 ^{er} avril au 30 juin inclus		1 ^{er} trimestre du 14 septembre au 31 décembre inclus		2 ^{ème} trimestre du 1 ^{er} janvier au 31 mars inclus		3 ^{ème} trimestre du 1 ^{er} avril au 30 juin inclus	
Pour les Tunisiens	Pour les étrangers	Pour les Tunisiens	Pour les étrangers	Pour les Tunisiens	Pour les étrangers	Pour les Tunisiens	Pour les étrangers	Pour les Tunisiens	Pour les étrangers	Pour les Tunisiens	Pour les étrangers
111	369	94,500	315,500	94,500	315,500	222	738	189	631	189	631

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 septembre 2007.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juin 2007, fixant les conseils consultatifs pour l'éducation et la formation et leurs sièges.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi d'orientation n° 93-10 du 17 février 1993, relative à la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 2006-1218 du 24 avril 2006, portant création de conseils consultatifs pour l'éducation et la formation et fixant les modalités de leur fonctionnement.

Arrête :

Article premier. - Les sièges des conseils consultatifs pour l'éducation et la formation créés par le décret n° 2006-1218 du 24 avril 2006 susvisé, sont fixés comme suit :

- Le conseil consultatif du Grand Tunis, ayant pour siège Tunis.

- Le conseil consultatif du Nord Ouest, ayant pour siège Béja.

- Le conseil consultatif du Nord-Est, ayant pour siège Nabeul.

- Le conseil consultatif du Centre-Ouest ayant pour siège Kairouan.

- Le conseil consultatif du Centre-Est, ayant pour siège Sousse.

- Le conseil consultatif du Sud-Ouest, ayant pour siège Gafsa.

- Le conseil consultatif du Sud-Est, ayant pour siège Gabès

Art. 2. - Le conseil consultatif du Grand Tunis couvre les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba.

- Le conseil consultatif du Nord-Ouest couvre les gouvernorats de Béja, Jendouba, le Kef et Siliana.

- Le conseil consultatif du Nord Est-couvre les gouvernorats de Nabeul, Zaghouan, et Bizerte.

- Le conseil consultatif du Centre-Ouest couvre les gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi-Bouzyd

- Le conseil consultatif du Centre-Est couvre les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax.

- Le conseil consultatif du Sud-Ouest couvre les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili.

- Le conseil consultatif du Sud-Est couvre les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine.

Art. 3. - Les réunions du conseil consultatif se déroulent à tour de rôle entre les gouvernorats relevant du district qui le couvre selon un calendrier fixé à cet égard dont le ministère de l'éducation et de la formation sera informé préalablement.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-1396 du 11 juin 2007.

Monsieur Mongi Bousnina, maître de conférences, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} avril 2007.

Par décret n° 2007-1397 du 11 juin 2007.

Monsieur Mohamed Lazhar Bey, maître de conférences, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} août 2007.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 11 juin 2007, fixant le montant maximum des revenus annuels imposables des parents des étudiants candidats à l'obtention d'une bourse nationale ou d'un prêt universitaire en Tunisie au titre de l'année universitaire 2007-2008.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2438 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi de prêts universitaires par les deux caisses de sécurité sociale,

Vu le décret n° 2006-2098 du 24 juillet 2006, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu le décret n° 2006-2099 du 24 juillet 2006, fixant le salaire minimum agricole garanti,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 1986, fixant les modalités d'attribution des bourses nationales d'études supérieures et des prêts universitaires, tel que modifié par l'arrêté du 29 mars 1995.

Arrête :

Article premier. - Le montant maximum des revenus annuels imposables des parents des étudiants candidats à l'obtention d'une bourse nationale en Tunisie au titre de l'année universitaire 2007-2008, est fixé comme suit :

- études des premier et deuxième cycles: deux mille sept cent soixante-quinze (2775)D,
- études du troisième cycle : six mille (6000)D.

Art. 2. - Sont attribués, à titre exceptionnel, des prêts universitaires aux étudiants du troisième cycle dont le revenu familial imposable dépasse six mille (6000) dinars, et ce, après accord de la commission nationale des bourses de troisième cycle en Tunisie et à l'étranger.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi



Edition : 2006

ISBN : 9973-39-095-4

Nombre de pages : 448 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 10D, 000

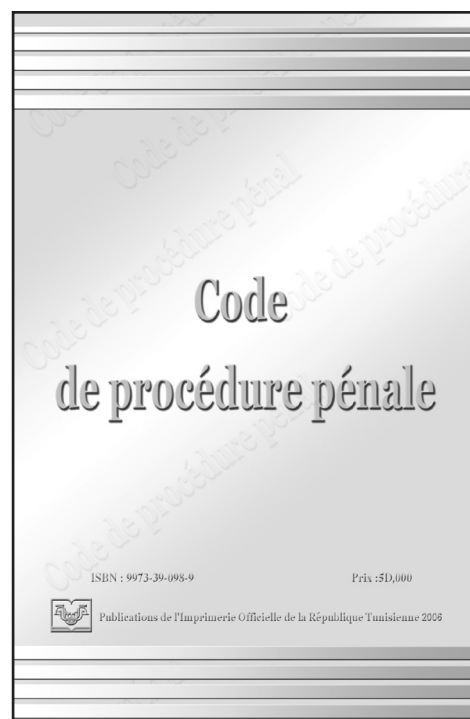
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

منشورات : 2006



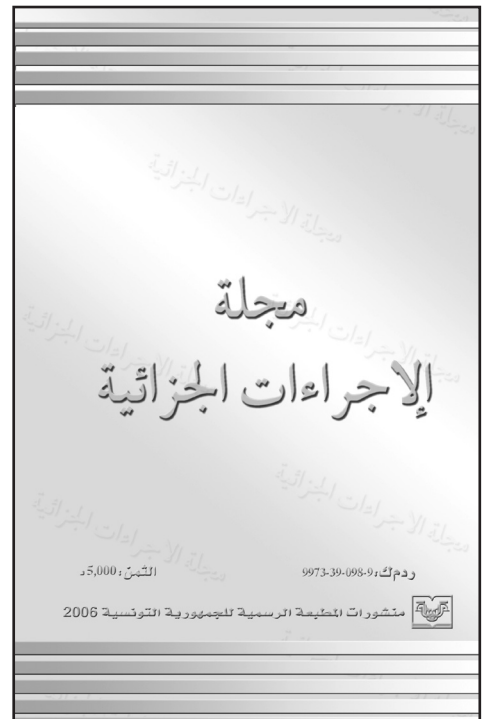
ردمك 9973-39-095-4

عدد الصفحات : 448 (ع - ف)

الحجم : 20 x 13

الثلثم : 10,000 د

منشورات : 2006



ردمك 9973-39-098-9

عدد الصفحات : 297 (ع - ف)

الحجم : 20 x 13

الثلثم : 5,000 د

* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثلثم 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.